

	MANUAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES, SALARIOS Y PENSIONES PROCESO: TALENTO HUMANO	Versión	3
		Fecha	25/11/2025
		Código	TH-M-01

**MANUAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES, SALARIOS Y
PENSIONES**



**PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD**

BOGOTÁ, D. C., OCTUBRE 2025

	MANUAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES, SALARIOS Y PENSIONES PROCESO: TALENTO HUMANO	Versión	3
		Fecha	25/11/2025
		Código	TH-M-01

1. OBJETIVO

Determinar los pasos para la liquidación de las prestaciones sociales, salarios y pensiones de todos los servidores de la Procuraduría General de la Nación, a través de una descripción, parámetros y fórmula de los competentes básicos de la nómina de forma clara y veraz para dar cumplimiento a los lineamientos normativos.

2. ALCANCE

Este lineamiento aplica para los servidores de la PGN, a nivel nacional, inicia con la identificación del periodo a liquidar, y el respectivo ingreso al Sistema de Información Administrativa y Financiera - SIAF de novedades en las que se encuentra las vinculaciones, retiros, comisiones, incapacidades, vacaciones, descuentos de seguridad social, libranzas, entre otras, y finaliza con el reporte de los archivos planos al Grupo de Tesorería.

3. RESPONSABLES

Grupo de Gestión de Nómina, Afiliaciones y Pensiones - División de Gestión Humana.

4. DEFINICIONES Y SIGLAS

- **Salarios:** Constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones. (Art.127 Código Sustantivo del Trabajo).
- **Asignación Básica:** Es la remuneración ordinaria que recibe mensualmente el empleado público, el salario, es además de la remuneración ordinaria o asignación básica, todo lo que recibe el empleado como contraprestación directa y onerosa del servicio y el sueldo es la remuneración asignada por el desempeño en un empleo. (Concepto 54551 de 2019 Departamento Administrativo de la función Pública).
- **Prima Mensual PGN:** Se creó para los empleos que se señalan a continuación: Asesor 1AS grado 19, Tesorero 2TE grado 21, Profesionales Universitarios 3PU grados 15, 16, 17, 18, 19, Coordinador Administrativo 3CA grado 17, y para los empleos pertenecientes a los niveles técnico, administrativo y operativo de la Procuraduría General de la Nación, una prima mensual equivalente al cinco punto quince por ciento (5.15%) de la asignación básica mensual que corresponda al servidor en la fecha en que se cause el derecho a percibirla.(Art. 1 Decreto 1455 del 25 noviembre de 2020).

	MANUAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES, SALARIOS Y PENSIONES PROCESO: TALENTO HUMANO	Versión	3
		Fecha	25/11/2025
		Código	TH-M-01

- **Comisión:** El empleado se encuentra en comisión cuando cumple misiones, adelanta estudios, atiende determinadas actividades especiales en sede diferente a la habitual o desempeña otro empleo, previa autorización del jefe del organismo. La comisión puede otorgarse al interior del país o al exterior. (Art. 2.2.5.5.21 Decreto 1083 de 2015).
- **Operador de Libranza:** Es una entidad cooperativa sujeta a la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de la Economía Solidaria. (Decreto 1008 de 2020).
- **Cooperativa:** Es cooperativa la empresa asociativa sin ánimo de lucro, en la cual los trabajadores o los usuarios, según el caso, son simultáneamente los aportantes y los gestores de la empresa, creada con el objeto de producir o distribuir conjunta y eficientemente bienes o servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en general. (Art. 4 Ley 79 de 1998).
- **Cuotas Sindicales:** Corresponden al aporte ordinario o extraordinario que pagan los miembros activos de una organización sindical y que puede ser descontado del salario conforme a los trámites legales respectivos. (Decreto 2264 de 2013)
- **Capacidad de Endeudamiento:** Corresponde al límite máximo que puede comprometer un funcionario de su salario, entendido éste como asignación básica y factores salariales.
- **Deducciones Prohibidas:** Queda prohibido a los habilitados, cajeros y pagadores, deducir suma alguna de los salarios que corresponden a los empleados oficiales.
- **Deducciones Permitidas:** Quedan autorizados los habilitados, cajeros y pagadores, para deducir de los salarios las sumas destinadas a lo siguiente: a. A cuotas sindicales, conforme a los trámites legales respectivos. b. A los aportes para la entidad de previsión social a la cual esté afiliado el empleado oficial. c. A cubrir deudas y aportes a cooperativas de las cuales sea socio el empleado oficial, dentro de los límites legales. d. A satisfacer el valor de sanciones pecuniarias impuestas al empleado oficial, con sujeción a los procedimientos que regulen esta especie de sanción disciplinaria, y a cubrir deudas de consumo contraídas con almacenes y servicios de las cajas de subsidio familiar, en la proporción establecida para las cooperativas. (Art. 2.2.31.6 Decreto 1083 de 2015)
- **Descuentos:** Son las deducciones que se efectúan del salario de los funcionarios de conformidad con el artículo 1 de la Ley 1527 de 2012.
- **Autorización de Descuento:** Es la manifestación que efectúa por escrito un funcionario, autorizando que se lleve a cabo una deducción determinada de su salario. (Art. 1 de la Ley 1527 de 2012).

	MANUAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES, SALARIOS Y PENSIONES PROCESO: TALENTO HUMANO	Versión	3
		Fecha	25/11/2025
		Código	TH-M-01

- **Embargo:** Es una medida previa decretada dentro de un proceso por la autoridad judicial competente (Juez de la República), que tiene por finalidad la de conservar un bien mueble o inmueble, impidiendo que de ellos disponga su dueño o poseedor; mientras se adelanta y concluye la actuación procesal respectiva.
- **Embargo Parcial del Salario:** 1. Es embargable hasta la mitad del salario para el pago de las pensiones alimenticias que se deban conforme a lo dispuesto en el Código Civil, lo mismo que para satisfacer las obligaciones impuestas por la Ley para la protección de la mujer y de los hijos. 2. En los demás casos, solamente es embargable la quinta parte de lo que exceda del valor del respectivo salario mínimo legal. (Art. 2.2.31.8 Decreto 1083 de 2015).
- **Embargo del Excedente del Salario Mínimo:** Solamente es embargable la quinta parte (1/5) de lo que exceda del valor del respectivo salario mínimo legal y después de los descuentos de Ley. (Art. 4 Ley 11 de 1984).
- **Embargo a Favor de Cooperativas:** Es la medida dictada por el juez competente, según la cual el salario podrá ser embargado hasta en el cincuenta por ciento (50%) a favor de cooperativas legalmente autorizadas. (Art. 156 Decreto 2663 de 1950).
- **Entidades Financieras:** Son personas jurídicas dedicadas a la prestación de servicios financieros y bancarios.
- **Ingreso Base de Cotización:** Los factores que constituyen ingreso base de cotización fueron expresamente consagrados por el Gobierno Nacional en el Decreto 1158 de 1994, por el cual se modificó el Artículo 6° del Decreto 691 de 1994, general de pensiones de esta Ley.
- **Inembargabilidad de Salario Mínimo Legal:** No es embargable el salario mínimo legal, excepto en los casos a que se refiere el artículo siguiente. (Art. 2.2.31.7 Decreto 1083 de 2015)
- **Inembargabilidad de Prestaciones Sociales:** Por regla general, son inembargables las prestaciones sociales, por excepción podrá efectuarse en caso de embargo de cooperativas, pensiones alimenticias y si existe autorización del funcionario, casos en los cuales el monto del embargo o retención no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor de la prestación respectiva. (Art. 344 Decreto 2663 de 1950)
- **Prestaciones Sociales:** Corresponde al reconocimiento y pago que se hace a los funcionarios por concepto del régimen prestacional establecido en la ley, y de acuerdo con lo consagrado en el Decreto 1919 de 2002; para la liquidación de las prestaciones

	MANUAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES, SALARIOS Y PENSIONES PROCESO: TALENTO HUMANO	Versión	3
		Fecha	25/11/2025
		Código	TH-M-01

sociales no podrán incluirse factores salariales diferentes a los expresamente señalados en el Decreto 1045 de 1978. Las Prestaciones Sociales a que tienen derecho los empleados públicos corresponden a: Vacaciones; Prima de Vacaciones; Bonificación por Recreación; Prima de Navidad; Auxilio de Cesantía; Intereses a la Cesantía; Calzado y Vestido de Labor.

ABREVIATURAS

AFP: Administradora de Fondo de Pensiones.
AC: Auxilio de Cesantías.
AET: Auxilio Especial de Transporte.
ARL: Administradora de Riesgos Profesionales.
AT: Auxilio de Transporte.
BSP: Bonificación por Servicios Prestados.
BXC: Bonificación por Compensación.
BAJ: Bonificación por Actividad Judicial.
CE: Cesantías.
CCF: Caja de Compensación Familiar.
CDP: Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
CFLC: Coeficiente Factor Liquidación de Cesantías.
CPA: Coeficiente de la Prima de Antigüedad.
EPS: Empresa Promotora de Salud.
FNA: Fondo Nacional de Ahorro.
GR: Gastos de Representación.
HED: Horas extra.
ICE: Intereses de Cesantías.
NDL: Número de Días Laborados.
NHE: Número Horas Extra.
PA: Prima Antigüedad.
PBSP: Porcentaje Bonificación por Servicios Prestados.
PE30%: Prima Especial 30%
PE: Prima Especial
PHE: Porcentaje Horas Extra.
PM: Prima Mensual.
PN: Prima Navidad.
PS: Prima Semestral o de Servicios.
PT: Prima Técnica.
PV: Prima de Vacaciones.
SA: Subsidio de Alimentación.
TARL: Tarifa ARL.
VA: Vacaciones.

	MANUAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES, SALARIOS Y PENSIONES PROCESO: TALENTO HUMANO	Versión	3
		Fecha	25/11/2025
		Código	TH-M-01

VP: Viáticos Permanentes. Se trata de los viáticos que reciban los empleados públicos, cuando se hayan percibido por un término no inferior a ciento ochenta días en el último año de servicio.

*: Multiplicado por

=: Porcentaje

5. CONTENIDO

5.1 MARCO NORMATIVO GENERAL

- Decreto 264 de 2000.
- Decreto Ley 1042 de 1978.
- Decreto Ley 262 de 2000.
- Ley 4 de 1992.
- Decreto 1083 de 2015.
- Decreto 3118 de 1968.
- Ley 432 de 1998.
- Ley 100 de 1993.
- Ley 21 de 1982.
- Decreto 1833 de 2016.

5.2 NOMENCLATURA CARGOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

De acuerdo con el postulado en los artículos tercero (3) y cuarto (4) del Decreto 264 de 2000 la clasificación, nomenclatura y naturaleza de las funciones de los empleos es la siguiente:

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA	MANUAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES, SALARIOS Y PENSIONES PROCESO: TALENTO HUMANO	Versión	3
		Fecha	25/11/2025
		Código	TH-M-01

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO - PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN							
NIVEL	DENOMINACIÓN DEL EMPLEO	CÓDIGO	GRADO	NIVEL	DENOMINACIÓN DEL EMPLEO	CÓDIGO	GRADO
DIRECTIVO	PROCURADOR GRAL NACIÓN	OPG	EA	TÉCNICO	SECRETARIO PROCURADURIA	4SP	10
	VICEPROCURADOR GENERAL	OPV	EA		TECNICO ADMINISTRATIVO	4TM	16
	PROCURADOR DELEGADO	OPD	EA		TECNICO ADMINISTRATIVO	4TM	14
	DIRECTOR	ODI	EB		TECNICO ADMINISTRATIVO	4TM	13
	PROCURADOR AUXILIAR	OPX	EB		TECNICO ADMINISTRATIVO	4TM	12
	VEEDOR	OVE	EB		TECNICO ADMINISTRATIVO	4TM	11
	SECRETARIO GENERAL	OSG	EB		SUSTANCIADOR PJ	4SU	11
	PROCURADOR REGIONAL	OPR	ED		SUSTANCIADOR	4SU	11
	PROCURADOR DISTRITAL	OPI	EE		SUSTANCIADOR	4SU	10
ASESOR	PROCURADOR PROVINCIAL	OPP	EF		SUSTANCIADOR	4SU	9
	SECRETARIO PRIVADO	1SP	25		SUSTANCIADOR	4SU	8
	JEFE DE OFICINA	1JO	25	ADMINISTRATIVO	SECRETARIO EJECUTIVO	5SJ	15
	ASESOR	1AS	25		SECRETARIO EJECUTIVO	5SJ	13
	ASESOR	1AS	24		SECRETARIO EJECUTIVO	5SJ	12
	ASESOR	1AS	22		CAJERO	5CA	13
	ASESOR	1AS	21		SECRETARIO	5SE	11
	ASESOR	1AS	19		SECRETARIO	5SE	10
EJECUTIVO	JEFE DE DIVISION	2JD	22		SECRETARIO	5SE	9
	TESORERO	2TE	21		SECRETARIO	5SE	8
PROFESIONAL	PROCURADOR JUDICIAL II	3PJ	EC		AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5AM	10
	PROCURADOR JUDICIAL I	3PJ	EG		AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5AM	9
	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	3PU	18		AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5AM	8
	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	3PU	17		OFICINISTA	5OF	6
	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	3PU	15	OPERATIVO	AGENTE DE SEGURIDAD	6AG	14
TÉCNICO	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	3CA	17		AGENTE DE SEGURIDAD	6AG	13
	TECNICO INVESTIGADOR	4TI	19		AGENTE DE SEGURIDAD	6AG	11
	TECNICO INVESTIGADOR	4TI	17		CONDUCTOR	6CH	8
	TECNICO INVESTIGADOR	4TI	15		CONDUCTOR	6CH	6
	TECNICO INVESTIGADOR	4TI	11		AUXILIAR MANTENIMIENTO	6AN	6
	TECNICO CRIMINALISTICA	4TC	19		AUXILIAR SERVICIOS GRALES	6AS	6
	TECNICO CRIMINALISTICA	4TC	17		AUXILIAR MANTENIMIENTO	6AN	4
	TECNICO CRIMINALISTICA	4TC	15		AUXILIAR SERVICIOS GRALES	6AS	4
	SECRETARIO PROCURADURIA	4SP	13		CITADOR	6CI	4
	SECRETARIO PROCURADURIA	4SP	12		AUXILIAR SERVICIOS GRALES	6AS	3
	SECRETARIO PROCURADURIA	4SP	11	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN			

Además, el [Manual Específico de funciones y de requisitos por competencias laborales](#) de la Procuraduría General de la Nación, dicta las características únicas de cada cargo.

Nivel Directivo: Comprende los empleos con funciones de dirección, definición de políticas y de representación del Procurador General de la Nación.

Nivel Asesor: Comprende los empleos a los cuales les corresponde la asesoría directa al Procurador General de la Nación y a los funcionarios del nivel directivo de la Procuraduría General de la Nación y del Instituto de Estudios del Ministerio Público.

Nivel Ejecutivo: Comprende los empleos cuyas funciones se relacionan con la ejecución, supervisión, orientación, coordinación y control de las actividades que adelantan las dependencias de la Procuraduría General de la Nación y del Instituto de Estudios del Ministerio Público responsables de administrar, desarrollar y ejecutar políticas, planes, proyectos y programas.

	MANUAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES, SALARIOS Y PENSIONES PROCESO: TALENTO HUMANO	Versión	3
		Fecha	25/11/2025
		Código	TH-M-01

Nivel Profesional: Corresponde a los empleos cuyas funciones consisten en la aplicación de conocimientos propios de cualquier profesión, reconocida por la ley, dentro de una dependencia determinada en la estructura de la Procuraduría General de la Nación y del Instituto de Estudios del Ministerio Público.

Nivel Técnico: Comprende los empleos cuya naturaleza demanda la aplicación de conocimientos técnicos, habilidades y destrezas que favorezcan la obtención de resultados básicos y presten apoyo técnico a los servidores de los niveles directivo, asesor, ejecutivo y profesional.

Nivel Administrativo: Comprende los empleos a los cuales les corresponde la ejecución de funciones complementarias de carácter administrativo y de apoyo a los niveles superiores.

Nivel Operativo: Comprende los empleos con funciones que exigen el ejercicio de labores que se caracterizan por el predominio de actividades manuales o tareas de simple ejecución y de apoyo a los niveles superiores.

5.3 COMPONENTES DE LA NOMINA

Las asignaciones mensuales y demás emolumentos prestacionales mencionados más adelante están sujetos al decreto salarial vigente expedido por el Gobierno Nacional.

5.3.1 SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES

ASIGNACIÓN BÁSICA

“Remuneración fija u ordinaria que recibe mensualmente el empleado público sin incluir otros factores de salario y que, por ley, es la que corresponde a cada empleo según la denominación y grado dentro del sistema de nomenclatura y clasificación de empleos”. (Numeral 1.2 del art. 1° del Decreto 190 de 2003)

La Asignación Básica se liquida teniendo en cuenta los días laborados por el servidor en la Procuraduría General de la Nación, conforme a la escala salarial vigente, para los diferentes cargos en la planta de personal.

NORMATIVIDAD APLICABLE

Norma Legal	Descripción - Epígrafe del documento	Observación
Decreto Ley 1042 de 1978 (Artículo 13)	“Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los ministerios, departamentos	

	MANUAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES, SALARIOS Y PENSIONES PROCESO: TALENTO HUMANO	Versión	3
		Fecha	25/11/2025
		Código	TH-M-01

Norma Legal	Descripción - Epígrafe del documento	Observación
	administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas especiales del orden nacional, se fijan las escalas de remuneración correspondientes a dichos empleos y se dictan otras disposiciones”.	
Decreto 1083 de 2015	“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.”	
Concepto 54551 de 2019 Departamento Administrativo de la Función Pública	“Referencia: REMUNERACIÓN. Salario. Definición de asignación básica, salario y sueldo. Factor salarial. Horas extras y recargos como factor salarial para liquidar la prima de servicios y la prima de navidad. Radicado: 2018-206-022388-2 del 23 de agosto de 2018”	

PARÁMETROS

- El artículo 13 del Decreto Ley 1042 de 1978 resalta que la asignación básica refiere a una asignación básica mensual correspondiente a cada empleo que está determinada por sus funciones y responsabilidades, así como por los requisitos de conocimientos y experiencia requeridos para su ejercicio, según la denominación y el grado establecidos por el presente Decreto en la nomenclatura y la escala del respectivo nivel. (Art.13. Decreto 1042 de 1978)

Así mismo, se entiende por denominación la identificación del conjunto de deberes, atribuciones y responsabilidades que constituyen un empleo. (Art.13. Decreto 1042 de 1978)

Por grado, el número de orden que indica la asignación mensual del empleo dentro de una escala progresiva, según la complejidad y responsabilidad inherente al ejercicio de sus funciones. (Art.13. Decreto 1042 de 1978)

FACTORES PARA LIQUIDAR LA ASIGNACIÓN BÁSICA

- ABM: Asignación básica mensual.
- NDL: Número de días laborados.
- *: Multiplicado por.

	MANUAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES, SALARIOS Y PENSIONES PROCESO: TALENTO HUMANO	Versión	3
		Fecha	25/11/2025
		Código	TH-M-01

- —: Dividido en.

FORMULA

$$ABM = \frac{ABM}{30} * NDL$$

PRIMA DE ANTIGÜEDAD

En la Procuraduría General de la Nación se encuentran vinculados funcionarios, que tiene derecho a la prima de antigüedad, quienes en estos momentos alcanzaron el porcentaje del 96% de conformidad con la Tabla Prima de Antigüedad. Los funcionarios tienen derecho a poseer dicha prima hasta que se efectué su retiro respectivo de la PGN.

“La prima de antigüedad no es una prestación, sino, que hace parte del salario tanto la ley como la jurisprudencia y la doctrina han considerado siempre como salario la prima de antigüedad. Dicha prima de antigüedad es un incremento salarial que se origina en la permanencia del empleado en el servicio y gracias a ella la remuneración mensual se aumenta de acuerdo con los porcentajes establecidos, según el tiempo de esa permanencia.” (Concepto 384611 de 2019 Departamento Administrativo de la Función Pública)

“Sobre el mismo punto, respecto a los incrementos de salario por antigüedad a que se refieren los artículos 49 y 97 del decreto 1042 de 1978, estos fueron concebidos en el orden nacional para aquellos empleados que permanecieran durante dos (2) años en el mismo empleo. Posteriormente se redujo la permanencia a un (1) año y cubría no sólo a empleados públicos de carrera administrativa sino también a los de libre nombramiento y remoción.” (Concepto 384611 de 2019 Departamento Administrativo de la Función Pública)

NORMATIVIDAD APLICABLE

Norma Legal	Descripción - Epígrafe del documento	Observación
Decreto 1231 de 1973 (1, ..., 7)	“Por el cual se dictan normas sobre Prima de Antigüedad, para los servidores de la Rama Jurisdicción y del Ministerio Público”	
Decreto 1042 de 1978 (Artículo 49 y 97)	“Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas especiales del orden	

	MANUAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES, SALARIOS Y PENSIONES PROCESO: TALENTO HUMANO	Versión	3
		Fecha	25/11/2025
		Código	TH-M-01

Norma Legal	Descripción - Epígrafe del documento	Observación
	nacional, se fijan las escalas de remuneración correspondientes a dichos empleos y se dictan otras disposiciones”.	
Decreto 420 de 1979 (Artículo 1)	“Por el cual se modifica parcialmente el artículo 49 del Decreto-ley 1042 de 1978”	
Sentencia N° 4351 de 1992	“Factor salarial / Prima antigüedad”	
Decreto 54 de 1993	“Por el cual se dictan normas sobre régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo y se dictan otras disposiciones.”	Derogado por el Artículo 31 del Decreto 107 de 1994 . Sin embargo, el Decreto 54 de 1993 , no queda suprimido, pues será indispensable en la contextualización del interesado.
Concepto 384611 de 2019 Departamento Administrativo de la Función Pública	“REFERENCIA.: REMUNERACION. -Prima Quinquenal cuando se cambia de entidad RADICADO. No. 20199000370292 del 11 de noviembre de 2019.”	

PARÁMETROS

- “Las personas que a la fecha de expedición de este decreto estén recibiendo asignaciones correspondientes a la 3a o 4a columna salarial del Decreto 540 de 1977, por razón de los incrementos de antigüedad establecidos en disposiciones legales anteriores, continuarán recibiendo, hasta la fecha en la cual se produzca su retiro del respectivo organismo, la diferencia entre sueldo básico fijado para su empleo en la segunda columna de dicho decreto y el de la tercera o cuarta columna, según el caso.” (Art. 49. Decreto 1042 de 1978)

“Los incrementos salariales de que trata este artículo no se perderán cuando los funcionarios cambien de empleo dentro del mismo organismo, trátase de nuevo nombramiento, ascenso, traslado o encargo.” (Art. 49. Decreto 1042 de 1978)

	MANUAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES, SALARIOS Y PENSIONES PROCESO: TALENTO HUMANO	Versión	3
		Fecha	25/11/2025
		Código	TH-M-01

- “El retiro de un organismo oficial no implicará la pérdida de los incrementos salariales por antigüedad cuando el respectivo funcionario se vincule, sin solución de continuidad, a cualquiera de los organismos que integran la rama ejecutiva del poder público en el orden nacional”. (Art. 1. Decreto 420 de 1979).
- “Cuando el organismo tenga un sistema especial de remuneración que dé tratamiento diferente a los incrementos de salario por antigüedad, el funcionario tendrá derecho únicamente a los incrementos que dispongan las normas propias del organismo al cual se vincula”. (Parágrafo Art. 1. Decreto 420 de 1979).
- “A partir del 1° de enero de 2022, el incremento de salario por antigüedad que vienen percibiendo los empleados públicos de las entidades a quienes se les aplica este título, en virtud de lo dispuesto en los Decretos 1042 de 1978, modificado por el Decreto 420 de 1979, se reajustará en el mismo porcentaje en que se incrementa su asignación básica.” Decreto salarial vigente.
- “Si al aplicar el porcentaje de que trata el presente Artículo resultaren centavos, se ajustarán al peso siguiente.” Decreto salarial vigente.
- El valor establecido para cada cargo será modificado, según el incremento establecido por el Gobierno nacional mediante decreto salarial para cada vigencia.

FACTORES PARA LIQUIDAR LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD

- AMB: Asignación básica mensual.
- PA: Prima de antigüedad.
- NDL: Número de días laborados.
- *: Multiplicado por.
- —: Dividido en.

FORMULA

$$PA = \frac{PA}{30} * NDL$$

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

Esta asignación es un valor establecido por el Gobierno Nacional mediante decreto salarial y no corresponde a una parte de la asignación básica mensual, sólo aplica para los siguientes funcionarios de la Procuraduría General de la Nación: Procurador General, Viceprocurador General, Procuradores Delegados, Director del Instituto de Estudios del

	MANUAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES, SALARIOS Y PENSIONES PROCESO: TALENTO HUMANO	Versión	3
		Fecha	25/11/2025
		Código	TH-M-01

Ministerio Público, Director de Investigaciones Especiales, Procurador Auxiliar, Procurador Distrital II, Veedor, Secretario General, Procurador Regional y Procurador Provincial.
NORMATIVIDAD APLICABLE

Norma Legal	Descripción - Epígrafe del documento	Observación
Decreto 1042 de 1978 (Artículos 43, 44, 98)	“Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas especiales del orden nacional, se fijan las escalas de remuneración correspondientes a dichos empleos y se dictan otras disposiciones”.	Artículo 43. De los gastos de representación. (Modificado por los Decretos anuales salariales...)
Decreto Ley 1661 de 1991 (Artículo 7)	““Por el cual se modifica el régimen de Prima Técnica, se establece un sistema para otorgar estímulos especiales a los mejores empleados oficiales y se dictan otras disposiciones.”	
Decreto 186 de 2014 (1, ..., 13, 17)	“Por el cual se dictan normas sobre régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.”	

PARÁMETROS

- “Los gastos de representación son una parte del salario, de manera implícita reconoció que tales gastos de representación tenían una naturaleza retributiva del servicio y que, por lo tanto, se dirigirían a subvenir sus propias necesidades, con libertad plena de disposición de tales dineros, sin que fuere menester aplicarlos al cumplimiento del servicio. Así, al formar parte del ingreso privado de cada funcionario y tiene naturaleza retributiva” (Sentencia N° 250 de 2003)
- “Particularmente en el sector público, a una modalidad según la cual un determinado porcentaje del salario se consideraba como gastos de representación, pero con la característica especial de que se trataba de un ingreso de libre disposición del empleado, que se presumía afectado a las necesidades de representación de la empresa o la entidad.” (Sentencia N° 250 de 2003)

	MANUAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES, SALARIOS Y PENSIONES PROCESO: TALENTO HUMANO	Versión	3
		Fecha	25/11/2025
		Código	TH-M-01

FACTORES PARA LIQUIDAR LOS GASTOS DE REPRESENTACIÓN

- GR: Gastos de representación.
- NDL: Número de días laborados.
- *: Multiplicado por.
- —: Dividido en.

FORMULA

$$GR = \frac{GR}{30} * NDL$$

AUXILIO DE TRANSPORTE

Para el caso de la Procuraduría General de la Nación este auxilio de transporte aplica para los cargos Grado 3, por cuanto el sueldo de este grado no supera lo establecido por la ley, el valor corresponde a lo establecido por el Gobierno Nacional mediante decreto para cada vigencia.

“Se entiende por "Auxilio de Transporte", la cuota que entregarán a los trabajadores sus respectivos patronos, en los municipios que determine el Gobierno”. (Art. 1. Inciso a. Ley 1258 de 1959).

NORMATIVIDAD APLICABLE

Norma Legal	Descripción - Epígrafe del documento	Observación
Ley 15 de 1959 (Artículo 3 y 6)	“Por la cual se da mandato al Estado para intervenir en la industria del transporte, se decreta el auxilio patronal de transporte, se crea el fondo de transporte urbano y se dictan otras disposiciones.”	
Decreto 1258 de 1959 (Artículo 1)	“Por el cual se reglamenta la Ley 15 de 1959 sobre "Intervención del Estado en el Transporte", y "Creación del Fondo de Subsidio de Transporte”	
Decreto 1250 de 2017 (Artículo 1)	“Por el cual se establecen los criterios para el reconocimiento y pago del auxilio de transporte en el orden territorial.”	

	MANUAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES, SALARIOS Y PENSIONES PROCESO: TALENTO HUMANO	Versión	3
		Fecha	25/11/2025
		Código	TH-M-01

PARÁMETROS

- Para el reconocimiento y pago del auxilio de transporte de los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, se debe tener en cuenta el Decreto 1250 de 2017 en los siguientes criterios:
 - A. Devengar hasta dos (2) veces el salario mínimo legal mensual vigente.
 - B. La entidad no suministre el servicio de transporte.
 - C. El empleado no se encuentre disfrutando de vacaciones, ni en uso de licencia o suspendido en el ejercicio de sus funciones.
 - D. El valor del auxilio será el establecido anualmente por el Gobierno Nación mediante decreto anual.

FACTORES PARA LIQUIDAR EL AUXILIO DE TRANSPORTE

- AT: Auxilio de Transporte.
- NDL: Número de días laborados.
- *: Multiplicado por.
- —: Dividido en.

FORMULA

$$AT = \frac{AT}{30} * NDL$$

SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN

Para el caso de la Procuraduría General de la Nación, aplica para servidores que devenguen un monto igual o menor a dos (2) Salarios Mínimos Legales Vigentes y, se atine a las disposiciones de la normatividad vigente en la materia.

Es una suma de dinero que recibe un funcionario público con destino a proveer su alimento, en virtud de los parámetros que establece la ley cada año.

NORMATIVIDAD APLICABLE

Norma Legal	Descripción - Epígrafe del documento	Observación
Decreto Ley 1042 de 1978 (Artículo 51)	“Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de	

	MANUAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES, SALARIOS Y PENSIONES PROCESO: TALENTO HUMANO	Versión	3
		Fecha	25/11/2025
		Código	TH-M-01

	los Ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas especiales del orden nacional, se fijan las escalas de remuneración correspondientes a dichos empleos y se dictan otras disposiciones”	
Concepto 020741 de 2021 Departamento Administrativo de la Función Pública	“REMUNERACIÓN – Auxilio de Transporte y subsidio de alimentación para empleados que se encuentran prestando sus servicios en modalidad de trabajo en casa.”	

PARÁMETROS

- Es decretado mediante el ajuste salarial anual.
- No se tendrá derecho a este subsidio cuando el respectivo empleado disfrute de vacaciones, se encuentre en uso de licencia, suspendido en el ejercicio de sus funciones o cuando la entidad suministre alimentación a los empleados que conforme a este artículo tengan derecho al subsidio. (Art. 10. Decreto 462 de 2022)

FACTORES PARA LIQUIDAR EL SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN

- SA: Subsidio de alimentación.
- NDL: Número de días laborados.
- *: Multiplicado por.
- —: Dividido en.

FORMULA

$$SA = \frac{SA}{30} * NDL$$

PRIMA MENSUAL

Los servidores de la Procuraduría General de la Nación con los cargos: Asesores grado 19, Tesorero, Profesionales Universitarios grados 15, 16, 17, 18 y 19, Coordinadores Administrativos, al igual que los cargos de los niveles Técnico, Administrativo y Operativo,

	MANUAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES, SALARIOS Y PENSIONES PROCESO: TALENTO HUMANO	Versión	3
		Fecha	25/11/2025
		Código	TH-M-01

tendrán derecho a una prima mensual, equivalente a cinco puntos quince por ciento (5.15%) de la asignación básica mensual de cada cargo. (Art. 1. Decreto 1544 de 2020)

NORMATIVIDAD APLICABLE

Norma Legal	Descripción - Epígrafe del documento	Observación
<u>Decreto 1544 de 2020</u> <u>(Artículo 1 y 2)</u>	“Por el cual se crea una prima mensual para unos servidores de la Procuraduría General de la Nación”	

PARÁMETROS

Para el reconocimiento y pago de la prima mensual se tendrá en cuenta los siguientes parámetros:

- La prima se pagará mensualmente y constituirá factor salarial para todos los efectos. (Primer inciso Art. 1. Decreto 1544 de 2020).
- Cuando el servidor no labore el mes completo tendrá derecho al pago proporcional de la misma. (Segundo inciso Art. 1. Decreto 1544 de 2020).

FACTORES PARA LIQUIDAR LA PRIMA MENSUAL

- ABM: Asignación básica mensual
- NDL: Número de días laborados
- PM: Prima Mensual
- *: Multiplicado por.
- /: Dividido en.
- —: Dividido en.

Tener en cuenta esta fórmula para todos funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, incluidos los servidores que tiene derecho a la Prima de Antigüedad.

FORMULA

$$PM = \frac{ABM * 30\%}{30} * NDL$$

	MANUAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES, SALARIOS Y PENSIONES PROCESO: TALENTO HUMANO	Versión	3
		Fecha	25/11/2025
		Código	TH-M-01

HORAS EXTRAS

Los conductores de la Procuraduría General de la Nación que utilicen tiempo adicional u horas extraordinarias de su horario habitual de trabajo establecido por la ley, se les reconocerá y pagara horas extras de conformidad con lo establecido en la Ley (donde solo se acogen los conductores de la entidad y sus horas extra no deberán superar un máximo de 80 horas mensuales).

NORMATIVIDAD APLICABLE

Norma Legal	Descripción - Epígrafe del documento	Observación
Decreto 1692 de 1996 (Artículo 1 y 2)	“Por el cual se amplía el límite para el reconocimiento y pago de horas extras”	
Decreto 186 de 2014 (Artículo 25)	“Por el cual se dictan normas sobre régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.”	
Circular Unificada 307081 de 2019 Departamento Administrativo de la Función Pública	“Referencia: JORNADA LABORAL. Reconocimiento de compensatorios a conductor en la Procuraduría General de la Nación. Radicado: 20199000292642 del 20 de agosto de 2019”	

PARÁMETROS

- “Los conductores y choferes que laboran en los organismos a los cuales se les aplica el presente Decreto tendrán derecho al reconocimiento y pago de horas extras, en los mismos términos del artículo 4 del Decreto 244 de 1981 y del Decreto 1692 de 1996. En todo caso la autorización para laborar en horas extras solo podrá otorgarse cuando exista disponibilidad presupuestal.” (Art. 25. Decreto 186 de 2014)
- “A partir de la publicación de este Decreto, ampliase el límite para el pago de extras mensuales a los empleados públicos que desempeñen el cargo de conductor mecánico en las entidades del nivel nacional, a ochenta (80) horas extras mensuales.” (Art. 1. Decreto 1692 de 1996)
- “Con fundamento en la normativa expuesta, en materia de horas extras, no hay lugar al reconocimiento de compensatorios a un conductor de la Procuraduría General de la Nación que labore más de 80 horas extras mensuales.” (Circular Unificada 307081 de 2019 Departamento Administrativo de la Función Pública).

	MANUAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES, SALARIOS Y PENSIONES PROCESO: TALENTO HUMANO	Versión	3
		Fecha	25/11/2025
		Código	TH-M-01

En la Procuraduría General de la Nación se reconoce y paga horas extras a los cargos de conductores de acuerdo con lo establecido con la normatividad vigente.

FACTORES PARA LIQUIDAR LAS HORAS EXTRA

- ABM: Asignación básica mensual.
- NHE: Número de horas extra.
- *: Multiplicado por.
- /: Dividido en.
- —: Dividido en.

FORMULA

$$HE = \left(\left(\frac{ABM}{30} / 8 \right) * 1,25 \right) * NHE$$

BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS

Los servidores de la Procuraduría General de la Nación que cumplan un año de servicio o proporcional al tiempo laborado, tendrán derecho a la bonificación por servicios prestados, equivalente a los porcentajes (50% y 35%, según corresponda), y valores establecidos mediante decreto por el Gobierno Nacional.

NORMATIVIDAD APLICABLE

Norma Legal	Descripción - Epígrafe del documento	Observación
Decreto 1042 de 1978 (Artículo 45, 46, 47, y 48)	“Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas especiales del orden nacional, se fijan las escalas de remuneración correspondientes a dichos empleos y se dictan otras disposiciones”.	
Decreto 1210 de 1997 (Artículo 1)	“por el cual se crea la bonificación por servicios prestados para los funcionarios y empleados de la Procuraduría General de la Nación y de la Defensoría del Pueblo.”	

	MANUAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES, SALARIOS Y PENSIONES PROCESO: TALENTO HUMANO	Versión	3
		Fecha	25/11/2025
		Código	TH-M-01

PARÁMETROS

El reconocimiento y pago se hará teniendo en cuenta los siguientes parámetros:

- “Esta bonificación se reconocerá y pagará al empleado cada vez que cumpla un año continuo de labor en una misma entidad oficial. Sin embargo, cuando un funcionario pase de un organismo a otro de los enumerados en el artículo 1 de este decreto, el tiempo laborado en el primero se tendrá en cuenta para efectos del reconocimiento y pago de la bonificación, siempre que no haya solución de continuidad en el servicio.” (Primer párrafo Art. 45. Decreto ley 1042 de 1978).
- “Se entenderá que no hay solución de continuidad si entre el retiro y la fecha de la nueva posesión no transcurrieren más de quince días hábiles.” (Segundo párrafo Art. 45 Decreto ley 1042 de 1978).
- “La bonificación de que trata el presente artículo es independiente de la asignación básica y no será acumulativa.” (Párrafo tercero Art. 45 Decreto ley 1042 de 1978).
- “Del término para el pago de la bonificación por servicios prestados. La bonificación por servicios prestados se pagará dentro de los veinte (20) días que sigan a la fecha en que se haya causado el derecho a percibirla.” (Art. 48 Decreto ley 1042 de 1978).
- Bonificación por servicios prestados. La bonificación por servicios prestados a que tienen derecho los empleados públicos que trabajan en las entidades a que se refiere el presente título será equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor conjunto de la asignación básica, los incrementos por antigüedad y los gastos de representación, que correspondan al funcionario en la fecha en que se cause el derecho a percibirla, siempre que no devengue una remuneración mensual a la establecida en el decreto salarial vigente.

Tenga en cuenta que el valor indicado es el vigente y el mismo puede cambiar de acuerdo con lo establecido por el Gobierno Nacional mediante decreto anual.

- “Para los demás empleados, la bonificación por servicios prestados será equivalente al treinta y cinco por ciento (35%) del valor conjunto de los tres factores de salario señalados en el inciso anterior. Decreto salarial vigente.
- “Para la liquidación de la bonificación por servicios prestados se tendrá en cuenta la asignación básica, los incrementos por antigüedad, los gastos de representación y la prima técnica por título de estudios de formación avanzada y experiencia altamente calificada. El empleado que al momento del retiro no haya cumplido el año continuo de servicios, tendrá derecho al reconocimiento y pago en forma

	MANUAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES, SALARIOS Y PENSIONES PROCESO: TALENTO HUMANO	Versión	3
		Fecha	25/11/2025
		Código	TH-M-01

proporcional de la bonificación por servicios prestados.” (Párrafo Art. 10. Decreto 273 de 2022).

FACTORES PARA LIQUIDAR LA BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS

Para la liquidación de la Bonificación por Servicios se debe tener en cuenta la sumatoria de los siguientes factores al momento de la acusación: Asignación básica mensual del cargo, prima mensual, prima de antigüedad, gastos de representación, que correspondan al funcionario de la Procuraduría General de la Nación.

- ABM: Asignación básica mensual
- GR: Gastos de representación
- PBSP: Porcentaje Bonificación por Servicios Prestados
- PM: Prima Mensual
- PA: Prima antigüedad
- *: Multiplicado por

FORMULA

La siguiente formula abriga todos los factores salariales a los que pueden estar sujetos los diferentes cargos de la entidad. Sin embargo, recordar que no todos son aplicables a cada uno.

$$BSP = (ABM + GR + PA + PM + AT + SA) * 35\% \text{ o } 50\%$$

Por ejemplo:

- Para efecto de liquidar la Bonificación por Servicios Prestados de los Procuradores Judiciales I y II, debemos utilizar la siguiente formula, puesto que son los factores salariales que aplican al cargo:

$$BSP = (ABM + GR) * 35\%$$

- Si queremos liquidar aun funcionario con cargo de Secretario 5SE-08, la formula correcta es así:

$$BSP = (ABM + PM) * 35\%$$

- En el caso de los grados 3 tendrán derecho a una Bonificación por Servicios Prestados equivalente al 50% de su ABM.

$$BSP = (ABM + PM + AT + SA) * 50\%$$

	MANUAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES, SALARIOS Y PENSIONES PROCESO: TALENTO HUMANO	Versión	3
		Fecha	25/11/2025
		Código	TH-M-01

PRIMA DE SERVICIOS

Los servidores de la Procuraduría General de la Nación tendrán derecho a una prima de servicio anual equivalente a media asignación básica, que se pagará en los primeros quince días del mes de julio de cada año.

NORMATIVIDAD APLICABLE

Norma Legal	Descripción - Epígrafe del documento	Observación
Decreto 1042 de 1978 (Artículo 58, 59, 60 y 102)	“Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas especiales del orden nacional, se fijan las escalas de remuneración correspondientes a dichos empleos y se dictan otras disposiciones”.	
Decreto 1306 de 1978 (Artículo 1, 2, 3)	“Por el cual se modifica el Decreto 717 de 1978.”	
Decreto 3270 de 1979 (Artículo 6)	“Por el cual se fija la escala de remuneración de los empleos de la Rama Jurisdiccional del Ministerio Público, de las Direcciones de Instrucción Criminal, de la Justicia Penal Mili atar y se dictan otras disposiciones.”	
Decreto 2351 de 2014 (Artículo 1, 2 y 3)	“Por el cual se regula la prima de servicios para los empleados públicos del nivel territorial.”	
Decreto 2278 de 2018 (Artículo 1)	“Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 2351 de 2014.”	
Decreto 1306 de 1978 (Artículos 1, 2 y 3)	“Por el cual se modifica el Decreto 717 de 1978.”	
Decreto 717 de 1978	“Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de cargos para los funcionarios y empleados de la	

	MANUAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES, SALARIOS Y PENSIONES PROCESO: TALENTO HUMANO	Versión	3
		Fecha	25/11/2025
		Código	TH-M-01

Norma Legal	Descripción - Epígrafe del documento	Observación
(Artículos 22, 23 y 24)	Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público, se fija la escala de remuneración correspondiente a dichos cargos, y se dictan otras disposiciones.”	

PARÁMETROS

El reconocimiento y pago se hará teniendo en cuenta los siguientes parámetros:

- “Del cómputo para el reconocimiento de la prima de servicios. El tiempo para el reconocimiento de la prima anual de servicios de qué trata el artículo 58 comenzará a contarse desde el 30 de junio de 1977.” (Art. 102 Decreto Ley 1042 de 1978).
- “Cuando a treinta (30) de junio de cada año el empleado no haya trabajado el año completo, tendrá derecho al reconocimiento y pago en forma proporcional de la prima de servicios, de que trata el Artículo 58 del Decreto 1042 de 1978. También se tendrá derecho al reconocimiento y pago en forma proporcional de esta prima cuando el empleado se retire del servicio, en este evento la liquidación se efectuará, teniendo en cuenta la cuantía de los factores señalados en el Artículo 59 del Decreto 1042 de 1978, causados a la fecha de retiro.” Decreto salarial vigente.
- “Además de los factores de salario señalados en el Artículo 59 del Decreto 1042 de 1978, para la liquidación de la prima de servicios, se tendrá en cuenta la prima técnica por título de estudios de formación avanzada y experiencia altamente calificada.” Decreto salarial vigente.
- “La prima de servicios de que trata el presente decreto se liquidará sobre los factores de salario que se determinan a continuación: a) La asignación básica mensual correspondiente al cargo que desempeña el empleado al momento de su causación b) El auxilio de transporte c) El subsidio de alimentación d) La bonificación por servicios prestados.” (Art 2. Decreto 2278 de 2018).
- La prima se pagará mensualmente y constituirá factor salarial para todos los efectos (Párrafo segundo Art. 1. Decreto 1544 de 2020).

FACTORES PARA LIQUIDAR LA PRIMA DE SERVICIO

Para la liquidación de la prima de servicios se debe tener en cuenta los siguientes factores: Asignación básica mensual del cargo al momento de su causación, prima mensual, subsidio

	MANUAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES, SALARIOS Y PENSIONES PROCESO: TALENTO HUMANO	Versión	3
		Fecha	25/11/2025
		Código	TH-M-01

de alimentación, auxilio de transporte y una doceava de la última bonificación por servicios prestados devengada.

- ABM: Asignación básica mensual.
- AT: Auxilio de Transporte.
- GR: Gastos de representación.
- PM: Prima Mensual.
- PA: Prima antigüedad.
- BSP: Bonificación por Servicios Prestados.
- SA: Subsidio de Alimentación.
- —: Dividido en.

FORMULA

La siguiente formula abriga todos los factores salariales a los que pueden estar sujetos los diferentes cargos de la entidad. Sin embargo, recordar que no todos son aplicables a cada uno. En el numeral 8.1. Bonificación por Servicios Prestados, se realiza una comparación al respecto.

$$PS = \frac{ABM + GR + PA + PM + AT + SA + \left(\frac{BSP}{12}\right)}{30} * 15$$

PRIMA DE VACACIONES

Los servidores de la Procuraduría General tendrán derecho, en virtud de las vacaciones anuales que se causen, a una prima anual equivalente a quince (15) días de salario, de acuerdo con lo previsto en la ley. (Art 149. Decreto Ley 262 de 2000).

Cuando el servidor se retire del servicio sin haber disfrutado de las vacaciones causadas, tendrá derecho al pago de la prima. La prima de vacaciones se liquidará de acuerdo con lo establecido en la ley. (Párrafo segundo Art 149. Decreto Ley 262 de 2000).

NORMATIVIDAD APLICABLE

Norma Legal	Descripción - Epígrafe del documento	Observación
Decreto Ley 3135 de 1968 (Artículo 8)	“Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales.”	

	MANUAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES, SALARIOS Y PENSIONES PROCESO: TALENTO HUMANO	Versión	3
		Fecha	25/11/2025
		Código	TH-M-01

Norma Legal	Descripción - Epígrafe del documento	Observación
Decreto 262 de 2000 (Artículo 149 y 150)	“Por el cual se modifican la estructura y la organización de la Procuraduría General de la Nación y del Instituto de Estudios del Ministerio Público; el régimen de competencias interno de la Procuraduría General; se dictan normas para su funcionamiento; se modifica el régimen de carrera de la Procuraduría General de la Nación, el de inhabilidades e incompatibilidades de sus servidores y se regulan las diversas situaciones administrativas a las que se encuentren sujetos.”	
Decreto 404 de 2006 (Artículo 1)	“Por el cual se dictan disposiciones en materia prestacional.”	

PARÁMETROS

- “La prima de vacaciones creada por los Decretos - Leyes 174 y 230 de 1975 continuará reconociéndose a los empleados públicos de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas especiales del orden nacional, en los mismos términos en que fuere establecida por las citadas normas.” (Art. 24. Decreto 1045 de 1978).
- “De la cuantía de la prima de vacaciones. La prima de vacaciones será equivalente a quince días de salario por cada año de servicio.” (Art. 25 Decreto 1045 de 1978).
- “Para efectos del cómputo de tiempo de servicio para el reconocimiento de la prima de vacaciones, se aplicará la regla establecida en el artículo 10. de este Decreto.” (Art. 26 Decreto 1045 de 1978).
- “Para el reconocimiento y pago de vacaciones se computará el tiempo servido en todos los organismos a que se refiere el artículo 2o. de este Decreto, siempre que no haya solución de continuidad. Se entenderá que hubo solución de continuidad cuando medien más de quince días hábiles de interrupción en el servicio a una y otra entidad.” (Art. 10. Decreto 1045 de 1978).
- “Los empleados públicos y trabajadores oficiales vinculados a las entidades públicas del orden nacional y territorial, que se retiren del servicio sin haber

	MANUAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES, SALARIOS Y PENSIONES PROCESO: TALENTO HUMANO	Versión	3
		Fecha	25/11/2025
		Código	TH-M-01

cumplido el año de labor, tendrán derecho a que se les reconozca en dinero y en forma proporcional al tiempo efectivamente laborado las vacaciones, la prima de vacaciones y la bonificación por recreación.” (Art. 1. Decreto 404 de 2006).

- “Las Prima de vacaciones de los funcionarios de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y del ramo docente se rigen por normas especiales. (Art. 8 Decreto 3135 de 1968).
- “...los empleados públicos de los organismos y entidades pertenecientes a la Rama Ejecutiva tendrán derecho al reconocimiento de la prima de vacaciones, la cual equivale a quince (15) días de salario por cada año de servicio y se pagará al empleado dentro de los cinco días hábiles anteriores a la fecha señalada para la iniciación del descanso remunerado.” (Concepto 69821 de 2020)
- “En caso de interrupción de las vacaciones por las causales indicadas en el artículo 15 de este decreto, el pago del tiempo faltante de las mismas se reajustará con base en el salario que perciba el empleado al momento de reanudarlas.” (párrafo segundo Art 17. Decreto Ley 1045 de 1978).

FACTORES PARA LIQUIDAR LA PRIMA DE VACACIONES

Para la liquidación de la prima de vacaciones se debe tener en cuenta la sumatoria de los siguientes factores: Asignación básica mensual del cargo, prima mensual, prima de antigüedad, gastos de representación, auxilio de transporte y subsidio de alimentación, que correspondan al funcionario de la Procuraduría General de la Nación, en la fecha en que se cause el derecho a percibirla, más las doceavas de la Bonificación por Servicios y Prima de Servicios causadas.

- ABM: Asignación básica mensual.
- AT: Auxilio de transporte.
- GR: Gastos de representación.
- PM: Prima mensual.
- PA: Prima antigüedad.
- BSP: Bonificación por servicios prestados.
- PS: Prima de servicios.
- HE: Horas extra.
- SA: Subsidio de alimentación.
- *: Multiplicar por.
- —: Dividido en.

	MANUAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES, SALARIOS Y PENSIONES PROCESO: TALENTO HUMANO	Versión	3
		Fecha	25/11/2025
		Código	TH-M-01

FORMULA

La siguiente formula abriga todos los factores salariales a los que pueden estar sujetos los diferentes cargos de la entidad. Sin embargo, recordar que no todos son aplicables a cada uno. En el numeral 8.1. Bonificación por Servicios Prestados, se realiza una comparación al respecto.

$$PV = \frac{(ABM + PA + PM + GR + AT + SA) + \left(\frac{BSP}{12}\right) + \left(\frac{PS}{12}\right)}{30} * 15$$

Fórmula para liquidar las vacaciones cuando se presenta el retiro de la entidad

$$PV = \frac{\left(\left(ABM + PA + PM + GR + AT + SA + \left(\frac{BSP}{12}\right) + \left(\frac{PS}{12}\right) \right) / 30 \right) * 15}{360} * NDL$$

PRIMA DE NAVIDAD

Los servidores de la Procuraduría General de la Nación que hayan laborado para la entidad desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año a reconocer o de forma proporcional al tiempo laborado, tendrán derecho al reconocimiento y pago de la prima de navidad, equivalente a un mes de salario, que corresponde al salario que devengue al 30 de noviembre del respectivo año, más los factores que indica la ley, que se cancelara en los primeros 15 días del mes de diciembre.

NORMATIVIDAD APLICABLE

Norma Legal	Descripción - Epígrafe del documento	Observación
Decreto Ley 1045 de 1978 (Artículos 32 y 33)	Por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación de las normas sobre prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales del sector nacional.	

PARÁMETROS

- “Los empleados públicos y trabajadores oficiales tienen derecho al reconocimiento y pago de una prima de Navidad. Respecto de quienes por disposición legal o convencional no tengan establecida otra cosa, esta prima será equivalente a un mes del salario que corresponda al cargo desempeñado a treinta de noviembre de cada año.” (Art 32. Decreto 1045 de 1978)

	MANUAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES, SALARIOS Y PENSIONES PROCESO: TALENTO HUMANO	Versión	3
		Fecha	25/11/2025
		Código	TH-M-01

- “La prima se pagará en la primera quincena del mes de diciembre, cuando el empleado público o trabajador oficial no hubiere servido durante todo el año civil, tendrá derecho a la mencionada prima de Navidad en proporción al tiempo laborado, a razón de una doceava parte por cada mes completo de servicios, que se liquidará y pagará con base en el último salario devengado, o en el último promedio mensual, si fuere variable.” (Primer párrafo Art 32. Decreto 1045 de 1978).

FACTORES PARA LIQUIDAR LA PRIMA DE NAVIDAD

Para la liquidación de la prima de vacaciones se debe tener en cuenta la sumatoria de los siguientes factores: Asignación básica mensual del cargo, prima mensual, prima de antigüedad, gastos de representación, auxilio de transporte y subsidio de alimentación, que correspondan al funcionario de la Procuraduría General de la Nación, en la fecha en que se cause el derecho a percibirla 30 de noviembre de correspondiente año, más las doceavas de la Bonificación por Servicios Prestados, Prima de Servicios y Prima de Vacaciones causadas.

- ABM: Asignación básica mensual.
- AT: Auxilio de transporte.
- GR: Gastos de representación.
- PM: Prima mensual.
- PA: Prima antigüedad.
- BSP: Bonificación por servicios prestados.
- NDL: Número de Días Laborados.
- PS: Prima de servicios.
- SA: Subsidio de alimentación.
- *: Multiplicado por
- —: Dividido en.

FORMULA

$$PN = \frac{ABM + PM + GR + AT + SA + PA + \left(\frac{BSP}{12}\right) + \left(\frac{PS}{12}\right) + \left(\frac{PV}{12}\right)}{360} * NDL$$

PRIMA TÉCNICA

“Es un reconocimiento económico para atraer o mantener en el servicio del Estado a funcionarios o empleados altamente calificados que se requieran para el desempeño de

	MANUAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES, SALARIOS Y PENSIONES PROCESO: TALENTO HUMANO	Versión	3
		Fecha	25/11/2025
		Código	TH-M-01

cargos cuyas funciones demanden la aplicación de conocimientos técnicos o científicos especializados o la realización de labores de dirección o de especial responsabilidad, de acuerdo con las necesidades específicas de cada organismo.” (Art. 1. Decreto 1661 de 1991)

Esta asignación es un valor establecido por el Gobierno Nacional mediante decreto salarial, sólo aplica para los siguientes funcionarios de la Procuraduría General de la Nación: Director del Instituto de Estudios del Ministerio Público, Director de Investigaciones Especiales, Procurador Auxiliar, Veedor, Secretario General, Jefe de Oficina 1JO-25, Jefe de División 2JD-22 y Secretario Privado.

NORMATIVIDAD APLICABLE

Norma Legal	Descripción - Epígrafe del documento	Observación
Decreto 1661 de 1991 (Artículo 1, 5, 6, 8, 9)	“Por el cual se modifica el régimen de Prima Técnica, se establece un sistema para otorgar estímulos especiales a los mejores empleados oficiales y se dictan otras disposiciones.”	
Decreto 2164 de 1991	“Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto-Ley 1661 de 1991.”	
Decreto 1336 de 2003 (Artículo 2, 3, 4 y 5)	“Por el cual se modifica el régimen de Prima Técnica para los empleados públicos del Estado.”	
Decreto 2177 de 2006 (Artículo 3)	“Por el cual se establecen modificaciones a los criterios de asignación de prima técnica y se dictan otras disposiciones sobre prima técnica.”	
Sentencia 2273 de 2010 Consejo de Estado	“PRIMA TECNICA – Evolución normativa PRIMA TECNICA – Evolución normativa. Su reglamentación es competencia del presidente de la república. Beneficiarios / PRIMA TECNICA – reglamentación. Criterios de asignación / DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – No impide el reconocimiento de la prima técnica / INEXISTENCIA DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - No imposibilita su otorgamiento”	
Decreto 186 de 2014 (Artículos 15 y 18)	“Por el cual se dictan normas sobre régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.”	

	MANUAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES, SALARIOS Y PENSIONES PROCESO: TALENTO HUMANO	Versión	3
		Fecha	25/11/2025
		Código	TH-M-01

PARÁMETROS

- La prima técnica cuenta con dos grupos de cargos a los que se les paga de acuerdo con las características de cada uno y de conformidad con la normatividad vigente, así:
 - La prima técnica para los cargos de Director del Instituto de Estudios del Ministerio Público, Director de Investigaciones Especiales, Procurador Auxiliar, Veedor, Secretario General, será establecido por Gobierno Nacional mediante decreto salarial.
 - Quienes ocupen los empleos de Secretario Privado, Jefe de Oficina y Jefe de División, de la Procuraduría General de la Nación, tendrán derecho a percibir mensualmente una prima técnica automática equivalente al treinta por ciento (30%) de la asignación básica mensual, la cual no constituye factor salarial para ningún efecto legal. (Art. 18. Decreto 186 de 14 de febrero de 2014).
- La prima técnica y la prima especial de que trata el presente Decreto no tendrán carácter salarial, para ningún efecto legal. (Art. 18. Decreto 186 de 14 de febrero de 2014)

FACTORES PARA LIQUIDAR LA PRIMA TÉCNICA

- AMB: Asignación básica mensual.
- PT: Prima Técnica.
- NDL: Número de días laborados.
- *: Multiplicado por.
- : Dividido en.

FORMULA

La prima técnica para los cargos mencionados en el numeral uno (1) de los parámetros:

$$PT = \frac{PT}{30} * NDL$$

La prima técnica para los cargos mencionados en el numeral dos (2) de los parámetros:

$$PT = \frac{ABM * 30\%}{30} * NDL$$

	MANUAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES, SALARIOS Y PENSIONES PROCESO: TALENTO HUMANO	Versión	3
		Fecha	25/11/2025
		Código	TH-M-01

AUXILIO ESPECIAL DE TRANSPORTE

Los citadores de la procuraduría General de la Nación que presten servicios de mensajería tendrán derecho al reconocimiento de un auxilio especial de transporte de acuerdo con la normatividad vigente para tal fin.

NORMATIVIDAD APLICABLE

Norma Legal	Descripción - Epígrafe del documento	Observación
Decreto 717 de 1978 (Artículo 32)	“Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de cargos para los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público, se fija la escala de remuneración correspondiente a dichos cargos, y se dictan otras disposiciones”	
Decreto 186 de 2014 (Artículo 22)	“Por el cual se dictan normas sobre régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.”	

PARÁMETROS

- Este auxilio se entiende sin perjuicio del derecho al a quienes efectivamente hayan cumplido las labores asignadas al cargo, lo que se demostrará mediante constancia expedida por el respectivo juez o director de instrucción Criminal, o por el funcionario que designe el Procurador General. (Art. 32. Decreto 717 de 1978).
- Por consiguiente, no se reconocerá durante el tiempo en que el citador, mensajero o conserje se halle en vacaciones, permisos o licencias, o desempeñando funciones diferentes a las del empleo del cual es titular. (Art. 32. Decreto 717 de 1978).
- Este auxilio se entiende sin perjuicio del derecho al auxilio de transporte que les corresponda de acuerdo con el artículo 20 de este Decreto. (Art. 32. Decreto 717 de 1978)

FACTORES PARA LIQUIDAR EL AUXILIO ESPECIAL DE TRANSPORTE

- AET: Auxilio Especial de Transporte.
- NDL: Número de días laborados.
- *: Multiplicado por.
- —: Dividido en.

	MANUAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES, SALARIOS Y PENSIONES PROCESO: TALENTO HUMANO	Versión	3
		Fecha	25/11/2025
		Código	TH-M-01

Este valor lo establece el Gobierno Nacional mediante decreto para cada vigencia.

FORMULA

$$AET = \frac{AET}{30} * NDL$$

PRIMA ESPECIAL 30%

Los Procuradores Judiciales I y II de la Procuraduría General de la Nación tienen derecho a una prima especial no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico.

NORMATIVIDAD APLICABLE

Norma Legal	Descripción - Epígrafe del documento	Observación
Ley 332 de 1996 (Artículo 1)	“Por la cual se modifica la Ley 4 de 1992 y se dictan otras disposiciones”	
Decreto 272 de 2021 (Artículo 1)	“...Por el cual se establece la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4a de 1992...”	
Sentencia de unificación – SUJ-016-CE-S2-2019	“SENTENCIA DE UNIFICACIÓN / PRIMA ESPECIAL DE SERVICIOS DE JUECES, MAGISTRADOS Y CARGOS EQUIVALENTES – Es un incremento al salario / PRIMA ESPECIAL DE SERVICIOS DE JUECES, MAGISTRADOS Y CARGOS EQUIVALENTES - Es factor salarial solo para efectos pensionales / LÍMITE DE LA REMUNERACIÓN DE JUECES, MAGISTRADOS Y CARGOS EQUIVALENTES / PRESCRIPCIÓN DE LA PRIMA ESPECIAL - Computo / PRESCRIPCIÓN DE LA BONIFICACIÓN POR COMPENSACIÓN”	
Sentencia de unificación SUJ -016-CE-52-2019	“...Prima especial 30% y Bonificación por Compensación...”	
Ley 4 de 1992 (Artículo 14)	““Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del	

	MANUAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES, SALARIOS Y PENSIONES PROCESO: TALENTO HUMANO	Versión	3
		Fecha	25/11/2025
		Código	TH-M-01

Norma Legal	Descripción - Epígrafe del documento	Observación
	régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.””	

PARÁMETROS

El reconocimiento y pago se hará teniendo en cuenta los siguientes parámetros:

- “El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o) de enero de 1993”. (Art. 14 Ley 4 de 1992)
- “La prima especial que se establece en el presente artículo será adicional a la asignación básica correspondiente a cada empleo, se pagará mensual y únicamente constituirá factor salarial para efecto del ingreso base de cotización del Sistema General de Pensiones y del Sistema General de Seguridad Social en Salud en los mismos términos de la Ley 797 de 2003”. (Párrafo segundo Art. 1 Decreto 272 de 2021).4441234
- “La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima especial sólo constituye factor salarial para efectos de pensión de jubilación”. (Fallo de la Sección Segunda del honorable Consejo de Estado, Sentencia de Unificación del 02 de septiembre de 2019, C.P. Carmen Anaya De Castellanos, Expediente No. 41001233300020160004102, N.I. 2204-2018, en la cual se unifica jurisprudencia respecto a la prima especial de servicios de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992)

	MANUAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES, SALARIOS Y PENSIONES PROCESO: TALENTO HUMANO	Versión	3
		Fecha	25/11/2025
		Código	TH-M-01

- Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100 % de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30 % que había sido excluido a título de prima especial.

FACTORES PARA LIQUIDAR LA PRIMA ESPECIAL 30%

- ABM: Asignación básica Mensual.
- PE30%: Prima especial 30%.
- NDL: Número de días laborados.
- /: Dividido en.
- —: Dividido en.

FORMULA

$$PE30\% = \left(\frac{ABM}{30\%} \right) / 30 * NDL$$

PRIMA ESPECIAL

Los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, el Procurador General de la Nación, el Contralor General de la República, el Fiscal General de la Nación, el Defensor del Pueblo y el Registrador Nacional del Estado Civil tendrán una prima especial de servicios, que sumada a los demás ingresos laborales, igualen a los percibidos en su totalidad, por los miembros del Congreso, sin que en ningún caso los supere. El Gobierno podrá fijar la misma prima para los Ministros del Despacho, los Generales y Almirantes de la Fuerza Pública. (Art. 15. Ley 4 de 1992)

NORMATIVIDAD APLICABLE

Norma Legal	Descripción - Epígrafe del documento	Observación
Ley 4 de 1992 (Artículo 15)	“Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los	

	MANUAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES, SALARIOS Y PENSIONES PROCESO: TALENTO HUMANO	Versión	3
		Fecha	25/11/2025
		Código	TH-M-01

	Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.”	
--	--	--

PARÁMETROS

De acuerdo con la última actualización al 21 de junio de 2022 - (Diario Oficial No. 52052 - 01 de junio de 2022) de la Secretaria del Senado:

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional:

- La Corte Constitucional declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-681-13, mediante Sentencia C-244-13 de 22 de abril de 2013, Conjuez Sustanciador Dr. Diego E. López Medina

- La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre la expresión 'podrá' por ineptitud de la demanda, mediante Sentencia C-079-06 de 8 de febrero de 2006, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra.

- Aparte tachado 'sin carácter salarial' declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-681-03 de 6 de agosto de 2003, Conjuez Ponente Dra. Ligia Galvis Ortiz. Además, el fallo establece:

'2. La presente decisión produce efectos en las cotizaciones y liquidación de las pensiones de jubilación de los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, del Procurador General de la Nación, el Fiscal General de la Nación, el Registrador Nacional del Estado Civil y el Defensor del Pueblo, servidores contemplados en el artículo 15 de la ley 4a de 1992.

3. La prima especial de servicios constituirá factor de salario solo para la cotización y liquidación de la pensión de jubilación de acuerdo con las normas nacionales vigentes que regulan el régimen prestacional de los funcionarios señalados'.

- Aparte subrayado 'sin carácter salarial' declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-279-96 de 24 de junio de 1996 de Magistrado Ponente Dr. Hugo Palacios Mejía.

	MANUAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES, SALARIOS Y PENSIONES PROCESO: TALENTO HUMANO	Versión	3
		Fecha	25/11/2025
		Código	TH-M-01

- Mediante Sentencia C-052-99 de 3 de febrero de 1999, Magistrado Ponente Dr. Fabio Morón Díaz, la Corte Constitucional declaró estese a lo resuelto en la Sentencia C-279-96 de 24 de junio de 1996 Magistrado Ponente Dr. Hugo Palacios Mejía, que declaró EXEQUIBLE la expresión: 'sin carácter salarial', contenida en los artículos 14 y 15 de la ley 4 de 1992.

Actualmente la Prima Especial de la que trata el artículo 15 de la 4 de 1992 es aplicable para los cargos de Procurador general, Viceprocurador, Procurares Delegados, Director Inst. Est. Minp., Direct. Inves. Especial, Procurador Auxiliar, Veedor, Secretario general, Procurador regional, Procurador Distrital II, y su periodicidad de pago es mensual.

FACTORES PARA LIQUIDAR LA PRIMA ESPECIAL

- ABM: Asignación básica Mensual.
- PE: Prima especial.
- NDL: Número de días laborados.
- /: Dividido en.
- —: Dividido en.

FORMULA

$$PE = \left(\frac{ABM}{PE} \right) / 30 * NDL$$

BONIFICACION POR ACTIVIDAD JUDICIAL

Los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación que ostentan el cargo de Procuradores Judiciales I, tienen derecho a la Bonificación por Actividad Judicial, semestralmente el 30 de junio y 30 de diciembre de cada año como reconocimiento económico al buen desempeño laboral, equivalente al valor establecido por Gobierno Nacional Mediante decreto.

NORMATIVIDAD APLICABLE

Norma Legal	Descripción - Epígrafe del documento	Observación
Decreto 3131 de 2005 (Artículo 1)	“Por el cual se establece una bonificación de actividad judicial para jueces y fiscales.”	
Decreto 3382 de 2005 (Artículos 1, 2 y 3)	“Por el cual se modifica el Decreto 3131 de 2005”	
Decreto 2435 de 2006 (Artículo 2)	“por el cual se modifican los Decretos 3131 y 3382 de 2005”	

	MANUAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES, SALARIOS Y PENSIONES PROCESO: TALENTO HUMANO	Versión	3
		Fecha	25/11/2025
		Código	TH-M-01

Decreto 3900 de 2008 (Artículo 1)	“Por el cual se modifica la bonificación de actividad judicial”	
Decreto 454 de 2022 (Artículo 1)	“Por el cual se reajusta la bonificación de actividad judicial para jueces y fiscales.”	

PARÁMETROS

El reconocimiento y pago se hará teniendo en cuenta los siguientes parámetros:

- a) “La asignación de la bonificación de actividad judicial se liquidará de oficio para cada semestre por la respectiva autoridad nominadora, previa verificación de las condiciones establecidas en el presente decreto”. (Art 6. Decreto 3131 de 2005).
- b) “Cuando el funcionario no hubiere desempeñado el cargo durante el semestre completo habrá lugar al reconocimiento y pago de la bonificación de actividad judicial en forma proporcional a los días laborados, siempre y cuando haya prestado el servicio, en los empleos señalados en el artículo 1° del Decreto 3131 de 2005, mínimo cuatro meses en el respectivo semestre y se haya dado cumplimiento al artículo 3° del citado decreto”. (Art. 7 Decreto 3382 de 2005).
- c) “El disfrute de la bonificación de actividad judicial se perderá por retiro del cargo del funcionario, por imposición de sanción disciplinaria en el ejercicio de las funciones, y por incumplimiento de lo previsto en el artículo 1° de este Decreto”.
 1. “Igualmente, se perderá el disfrute de la bonificación de actividad judicial por uso de licencia no remunerada superior a dos meses, continuos o discontinuos, dentro del respectivo semestre”. (Art 2. Decreto 2435 de 2006).
 2. “La pérdida del disfrute de la bonificación de actividad judicial operará en forma automática, una vez se encuentre en firme el acto de retiro del servicio, el de imposición de la sanción o de concesión de licencia”. (Parágrafo primero del Art. 2. Decreto 2435 de 2006).
- d) “A partir del 1° de enero de 2009, la bonificación de actividad judicial creada mediante Decreto 3131 de 2005, modificada por el Decreto 3382 de 2005 y ajustada mediante Decretos 403 de 2006, 632 de 2007 y 671 de 2008 para jueces, fiscales y procuradores judiciales 1, constituirá factor para efectos de determinar el ingreso base de cotización del Sistema General de Pensiones, y de acuerdo con la Ley 797 de 2003, para cotización al Sistema General de Seguridad Social en Salud.” (Art. 1. Decreto 3900 de 2008).

	MANUAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES, SALARIOS Y PENSIONES PROCESO: TALENTO HUMANO	Versión	3
		Fecha	25/11/2025
		Código	TH-M-01

- e) En las mismas condiciones, tendrán derecho a percibir esta bonificación de actividad judicial, los Procuradores Judiciales I que desempeñen el cargo y que actúen de manera permanente como Agentes del Ministerio Público ante los servidores que ocupan los empleos señalados en este artículo. (Segundo párrafo Art. 1. Decreto 297 de 2020).
- f) Factor para efectos de determinar el ingreso base de cotización del Sistema General de Pensiones y Salud. De conformidad con el Decreto 3900 de 2008, la bonificación de actividad judicial de que trata el presente Decreto solo constituirá factor para efectos de determinar el ingreso base de cotización del Sistema General de Pensiones y, de acuerdo con la Ley 797 de 2003, para cotización al Sistema General de Seguridad Social en Salud; en consecuencia, no se tendrá en cuenta para determinar elementos salariales ni prestaciones sociales. (Párrafo Art. 1. Decreto 297 de 2020).
- g) Este valor es establecido por el Gobierno Nacional mediante decreto para cada vigencia

FACTORES PARA LIQUIDAR LA BONIFICACIÓN POR ACTIVIDAD JUDICIAL

- BAJ: Bonificación por actividad Judicial.
- NDL: Número de días laborados.
- *: Multiplicado por.
- —: Dividido en.

FORMULA

$$BAJ = \left(\frac{BAJ}{30} \right) * NDL$$

BONIFICACIÓN JUDICIAL

La bonificación judicial creada por el Decreto 383 de 2013 acobija a los procuradores judiciales I, quienes se les reconoce mensualmente dicha bonificación y únicamente constituye factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

NORMATIVIDAD APLICABLE

Norma Legal	Descripción - Epígrafe del documento	Observación
-------------	--------------------------------------	-------------

	MANUAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES, SALARIOS Y PENSIONES PROCESO: TALENTO HUMANO	Versión	3
		Fecha	25/11/2025
		Código	TH-M-01

Decreto 383 de 2013 (Artículo 1)	“Por el cual se crea una bonificación judicial para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar y se dictan otras disposiciones.”	
Decreto 186 de 2014 (Artículo 10)	“Por el cual se dictan normas sobre régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.”	

PARÁMETROS

“Créase para los servidores de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar a quienes se les aplica el régimen salarial y prestacional establecido en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995 y que vienen rigiéndose por el decreto 874 de 2012 y las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, una bonificación judicial, la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.” (Art. 1. Decreto 383 de 2013)

“La bonificación judicial se reconocerá a partir del 1° de enero de 2013, se percibirá mensualmente, mientras el servidor público permanezca en el servicio...” (Art.1. Decreto 383 de 2013)

“Para el año 2019 y en adelante el valor mensual de la bonificación judicial será equivalente al valor que se perciba en el año inmediatamente anterior reajustado con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE” (Art. 1. Decreto 283 de 2013)

FACTORES PARA LIQUIDAR LA BONIFICACIÓN JUDICIAL

- BJ: Bonificación Judicial.
- NDL: Número de días laborados.
- *: Multiplicado por.
- —: Dividido en.

FORMULA

$$BJ = \left(\frac{BJ}{30} \right) * NDL$$

	MANUAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES, SALARIOS Y PENSIONES PROCESO: TALENTO HUMANO	Versión	3
		Fecha	25/11/2025
		Código	TH-M-01

BONIFICACIÓN POR COMPENSACIÓN

Los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación que ostentan el cargo de Procuradores Judiciales II, tienen derecho mensualmente a la Bonificación por Compensación.

NORMATIVIDAD APLICABLE

Norma Legal	Descripción - Epígrafe del documento	Observación
Decreto 610 de 1998 (Artículos 1, 2 y 3)	“Por el cual se establece una bonificación por compensación de los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios”	
Decreto 1102 de 2012 (Artículo 1)	“Por la cual se modifica la bonificación por compensación para los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios”	
Sentencia de unificación SUJ - 016-CE-52-2019	“Prima especial 30% y Bonificación por Compensación”	
Decreto 272 de 2021 (Parágrafo 2 del artículo 1)	“Por el cual se establece la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992”	

PARÁMETROS

El reconocimiento y pago se hará teniendo en cuenta los siguientes parámetros:

- “A partir del 27 de enero de 2012, la Bonificación por Compensación que vienen percibiendo con carácter permanente los Magistrados de Tribunal, Magistrados de Consejo Seccional, Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Magistrados Auxiliares de las Altas Cortes, Abogados Asistentes y Abogados Auxiliares del Consejo de Estado, Fiscales Delegados ante Tribunales de Distrito, Fiscales Auxiliares ante la Corte Suprema de Justicia, Directores Ejecutivos Seccionales de Administración Judicial, Secretarios Generales de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Corte Constitucional y Secretario Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y los funcionarios vinculados a la Procuraduría General de la Nación, en empleos en los que actúen de manera permanente como agentes del Ministerio Público ante los Magistrados del Tribunal, antes señalados, equivaldrá a un valor que sumado a la asignación básica y demás ingresos laborales iguale al ochenta por ciento (80%) de lo que por todo concepto devenguen anualmente los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia Consejo de Estado, Corte Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura”. (Art 1. Decreto 1102 de 24 de mayo 2012).

	MANUAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES, SALARIOS Y PENSIONES PROCESO: TALENTO HUMANO	Versión	3
		Fecha	25/11/2025
		Código	TH-M-01

- “La Bonificación por Compensación, pagadera mensualmente, sólo constituye factor salarial para efecto del ingreso base de cotización del Sistema General de Pensiones y del Sistema General de Seguridad Social en Salud en los mismos términos de la Ley 797 de 2003”. (Párrafo primero Art. 1. Decreto 1102 de 24 de mayo 2012).
- “Como consecuencia de la declaratoria de nulidad del decreto 4040 de 2004, los servidores que venían percibiendo la Bonificación de Gestión Judicial percibirán, a partir de la fecha de ejecutoria de dicha sentencia, la bonificación por compensación en los mismos términos y condiciones señaladas para su reconocimiento en el artículo 1° del presente decreto”. (Art. 2. Decreto 1102 de 24 de mayo 2012)
- “La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no podrá superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen anualmente los Magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto reciben los congresistas, incluido el, auxilio de cesantías. Ese 80% es un piso y un techo”. (Punto 6 fallo sentencia de unificación -SUJ-016-CE52-2019)
- “La reliquidación de la bonificación por compensación procede respecto, a los magistrados de tribunal y cargos equivalentes, siempre que, en la respectiva anualidad, sus ingresos anuales efectivamente percibidos NO hayan alcanzado el tope del ochenta por ciento (80 %) de lo que por todo1 concepto devenga un magistrado de alta corte, incluido en ello las cesantías de los congresistas. Sin embargo, en ese caso, la reliquidación debe efectuarse únicamente hasta que se alcance el tope del 80% señalado”. (párrafo primero punto 6 fallo sentencia de unificación -SUJ-016-CE52-2019)
- “En ningún caso, los ingresos totales anuales de los servidores que tengan o llegaren a tener derecho a la Bonificación por Compensación, de conformidad con lo establecido en el Decreto 610 de 1998 o en los artículos 1 y 2 del Decreto 1102 de 2012, podrán superar el 80% de lo que por todo concepto devengan los Magistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”. (Parágrafo 2 Art. 1 Decreto 272 de 2021)

FACTORES PARA LIQUIDAR LA BONIFICACIÓN POR COMPENSACIÓN

Para la liquidación del valor a cancelar por concepto de Bonificación por Compensación, no es un valor absoluto determinado en algún decreto salarial, sino que corresponde a la diferencia entre el cálculo de los ingresos anuales de los Congresistas (sueldo básico por doce meses, gastos de representación por doce meses, prima especial de servicios por

	MANUAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES, SALARIOS Y PENSIONES PROCESO: TALENTO HUMANO	Versión	3
		Fecha	25/11/2025
		Código	TH-M-01

doce meses, prima de navidad y cesantías), a cuyo valor se le aplica el 80%, frente al procediendo de la suma de los ingresos anuales de los Procuradores Judiciales II, (asignación básica por 338 días más sueldo vacaciones 22 días (total 360 días), gastos de representación por 338 días, prima especial servicios por doce meses, bonificación por servicios, prima de servicios, prima de vacaciones, prima de navidad y cesantías), la diferencia de este ejercicio es el que se reconocer a título de Bonificación por Compensación.

- BXC: Bonificación por compensación.
- NDL: Número de días laborados.
- —: Dividido en.

Formula:

$$BXC = \frac{BXC}{30} * NDL$$

VACACIONES

Los servidores de la Procuraduría General de la Nación tendrán derecho a veintidós (22) días calendario de vacaciones por cada año de servicio (Párrafo segundo del Art. 139. Decreto Ley 262 de 2000).

NORMATIVIDAD APLICABLE

Norma Legal	Descripción - Epígrafe del documento	Observación
Decreto Ley 3135 de 1968 (Artículos 8, 9, y 10)	“Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales.”	
Decreto 262 de 2000 (Artículos 139 al 151)	“Por el cual se modifican la estructura y la organización de la Procuraduría General de la Nación y del Instituto de Estudios del Ministerio Público; el régimen de competencias interno de la Procuraduría General; se dictan normas para su funcionamiento; se modifica el régimen de carrera de la Procuraduría General de la Nación, el de inhabilidades e incompatibilidades de sus servidores y	

	MANUAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES, SALARIOS Y PENSIONES PROCESO: TALENTO HUMANO	Versión	3
		Fecha	25/11/2025
		Código	TH-M-01

Norma Legal	Descripción - Epígrafe del documento	Observación
	se regulan las diversas situaciones administrativas a las que se encuentren sujetos.”	
Ley 995 de 2005 (Artículo 1)	Por medio de la cual se reconoce la compensación en dinero de las vacaciones a los trabajadores del sector privado y a los empleados y trabajadores de la administración pública en sus diferentes órdenes y niveles.	
Decreto 404 de 2006 (Artículo 1)	“Por el cual se dictan disposiciones en materia prestacional.”	
Directiva Presidencial No. 6 del 2 de diciembre de 2014	“Plan de Austeridad”	
Decreto 648 de 2017 (Artículo 2.2.5.5.50)	“Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública.”	

PARÁMETROS

- “Las vacaciones de los funcionarios de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de la rama docente se rigen por normas especiales.” (Segundo párrafo Art. 8 Decreto 3135 de 1968)
- “Efectos de la licencia por incapacidad para trabajar. La licencia por incapacidad para trabajar, motivada por enfermedad o accidente de trabajo, no interrumpe el tiempo de servicios para el cómputo de las prestaciones establecidas por la ley en consideración a dicho factor, como vacaciones remuneradas, prima de navidad, cesantía y pensión de jubilación.” (Art. 31 Decreto 1848 de 1969).
- “Efectos jurídicos de la licencia por maternidad. La licencia por maternidad no interrumpe el tiempo de servicios para computar las prestaciones que la ley establece en atención a dicho favor, como vacaciones remuneradas, prima de navidad, cesantías y pensión de jubilación.” (Art. 38 Decreto 1848 de 1969).
- “Del tiempo de servicios para adquirir el derecho a vacaciones. Para el reconocimiento y pago de vacaciones se computará el tiempo servido en todos los organismos a que se refiere el artículo dos (2) de este Decreto, siempre que no haya

	MANUAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES, SALARIOS Y PENSIONES PROCESO: TALENTO HUMANO	Versión	3
		Fecha	25/11/2025
		Código	TH-M-01

solución de continuidad. Se entenderá que hubo solución de continuidad cuando medien más de quince días hábiles de interrupción en el servicio a una y otra entidad.” (Art. 10 Decreto Ley 1045 de 1978).

- “Del reconocimiento de vacaciones en caso de retiro del servicio o terminación del contrato de trabajo. Los empleados públicos, trabajadores oficiales y trabajadores del sector privado que cesen en sus funciones o hayan terminado sus contratos de trabajo, sin que hubieren causado las vacaciones por año cumplido, tendrán derecho a que estas se les reconozcan y compensen en dinero proporcionalmente por el tiempo efectivamente trabajado.” (Art. 1. Ley 995 de 2005).
- “Los empleados públicos y trabajadores oficiales vinculados a las entidades públicas del orden nacional y territorial, que se retiren del servicio sin haber cumplido el año de labor, tendrán derecho a que se les reconozca en dinero y en forma proporcional al tiempo efectivamente laborado las vacaciones, la prima de vacaciones y la bonificación por recreación.” (Art. 1. Decreto 404 de 2006).
- “Cuando el empleado disfruta de vacaciones, en el empleo del cual es titular se genera una vacancia temporal, la cual podrá ser provista, por el tiempo que dure la misma, bajo las figuras del encargo o del nombramiento provisional cuando se trate de cargos de carrera.” (Art. 2.2.5.5.50. Decreto 1083 de 2015).
- “Acumulación de vacaciones individuales. La acumulación solamente puede hacerse por las vacaciones individuales correspondientes a tres (3) años de servicio cumplidos; y el disfrute de por lo menos el primer período deberá decretarse dentro del año siguiente.” (Art. 141. Decreto 262 de 2000)
- Aplazamiento. Una vez concedidas las vacaciones sin que haya entrado el servidor a disfrutarlas, éstas podrán aplazarse de oficio por necesidades del servicio. El jefe inmediato deberá informar mediante escrito al competente la razón del aplazamiento para que éste decida sobre su procedencia. El aplazamiento deberá decretarse mediante acto administrativo e interrumpe el término de prescripción. (Primer párrafo Art. 142. Decreto 262 de 2000)

Decretado el aplazamiento la prescripción volverá a contarse por el término establecido en el artículo 146 de este decreto. (Segundo párrafo Art. 142. Decreto 262 de 2000)

- “Interrupción. El disfrute de las vacaciones se interrumpirá cuando se presente alguna de las siguientes causales:

1. Necesidades del servicio.

	MANUAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES, SALARIOS Y PENSIONES PROCESO: TALENTO HUMANO	Versión	3
		Fecha	25/11/2025
		Código	TH-M-01

2. Licencia generada por incapacidad ocasionada por enfermedad, riesgos profesionales o maternidad, cuando medie certificado médico expedido por la entidad competente a la cual se encuentre afiliado el servidor.
3. Prestación del servicio militar o servicio social obligatorio o llamamiento de reservista.

(Art. 144. Decreto 262 de 2000)

“Para efectos de liquidar tanto el descanso remunerado por concepto de vacaciones como la prima correspondiente, se tendrán en cuenta los factores salariales que devengue el servidor en la fecha en la cual se inicie el disfrute.” (Primer párrafo Art. 148. Decreto Ley 262 de 2000).

“En caso de interrupción de las vacaciones por las causales indicadas, el pago del tiempo faltante de las mismas se reajustará con base en los factores salariales que perciba el servidor al momento de reanudarlas.” (Segundo párrafo Art. 148. Decreto Ley 262 de 2000).

FACTORES PARA LIQUIDAR LAS VACACIONES

Para la liquidación de las vacaciones se debe tener en cuenta la sumatoria de los siguientes factores: Asignación básica mensual del cargo, prima mensual, prima de antigüedad, gastos de representación, auxilio de transporte y subsidio de alimentación, que correspondan al funcionario de la Procuraduría General de la Nación, en la fecha en que se cause el derecho a percibirla, más las doceavas de la Bonificación por Servicios y Prima de Servicios causadas.

- ABM: Asignación básica mensual.
- AT: Auxilio de Transporte.
- GR: Gastos de representación.
- PM: Prima Mensual.
- PA: Prima antigüedad.
- BSP: Bonificación por Servicios Prestados.
- PS: Prima de Servicios.
- SA: Subsidio de Alimentación.
- NDL: Número de días laborados.
- *: Multiplicado por.

FORMULA

La siguiente formula abriga todos los factores salariales a los que pueden estar sujetos los diferentes cargos de la entidad. Sin embargo, recordar que no todos son aplicables a cada

	MANUAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES, SALARIOS Y PENSIONES PROCESO: TALENTO HUMANO	Versión	3
		Fecha	25/11/2025
		Código	TH-M-01

uno. En el numeral 8.1. Bonificación por Servicios Prestados, se realiza una comparación al respecto.

$$V = \frac{(ABM + PA + PM + GR + AT + SA) + \left(\frac{BSP}{12}\right) + \left(\frac{PS}{12}\right)}{30} * 22$$

Fórmula para liquidar las vacaciones cuando se presenta el retiro de la entidad

$$V = \frac{\left(\left(ABM + PA + PM + GR + AT + SA + \left(\frac{BSP}{12}\right) + \left(\frac{PS}{12}\right) \right) / 30 \right) * 22}{360} * NDL$$

AUXILIO DE CESANTIAS

Se ha considerado por parte de nuestras Altas Cortes que “este auxilio corresponde a una suma de dinero que el empleador está obligado a pagar al trabajador a razón de un mes de sueldo o jornal por cada año de servicio a la finalización del contrato de trabajo, en el caso de los particulares; o en el caso de los públicos, un mes de sueldo o jornal por cada año de servicio, pero basado en el mismo fundamento jurídico y filosófico a una y otra clase de trabajadores: la relación de trabajo” (Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección II, Subsección “A”, noviembre 11 de 2009, Expediente No. 250002325000200304523 01 (0808-07), Consejero Ponente: Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren).

El objetivo del Auxilio de Cesantías es cubrir o prever las necesidades que se originan para el trabajador con posterioridad al retiro de una empresa, por lo que resulta un ahorro obligado orientado a cubrir el riesgo de desempleo. Se trata de un objetivo acorde con los principios de una Constitución humanista fundada en el respeto por la dignidad humana, en este caso del trabajador. (Corte Constitucional. Sentencia C-823 de 2006.)

Respecto del desarrollo normativo que ha tenido este auxilio, el Consejo de Estado mediante Sala de Consulta y Servicio Civil C.P.: Flavio Augusto Rodríguez Arce, 22 agosto 2002 – Radicación No. 1448, señaló:

“(…) Las leyes 6ª de 1945 y 65 de 1946 y los decretos 2767 de 1945 y 1160 de 1947, tuvieron aplicación inicial para el sector público en los órdenes nacional, seccional y local. Tales normas contemplaron el derecho al auxilio de cesantía por todo el tiempo trabajado a razón de un mes de sueldo por cada año de servicios continuos o discontinuos y proporcionalmente por las fracciones de año. Para efectos de su liquidación se dispuso tener en cuenta el último salario fijo devengado – a menos que hubiere tenido variación en

	MANUAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES, SALARIOS Y PENSIONES PROCESO: TALENTO HUMANO	Versión	3
		Fecha	25/11/2025
		Código	TH-M-01

los tres últimos meses, en cuyo caso la liquidación se haría por el promedio de lo devengado en los últimos doce meses, o en todo el tiempo de servicio, si éste fuere menor de doce meses y todo lo recibido por el trabajador a cualquier otro título y que implique directa o indirectamente retribución ordinaria y permanente de servicios, tales como las primas, sobresueldos y bonificaciones. La preceptiva jurídica no contemplaba hasta este momento pago alguno por concepto de intereses.

Así, el régimen de cesantías tenía carácter retroactivo y, en tal virtud, se tenía en cuenta el último sueldo devengado por el servidor público para efectos de liquidar la prestación por todo el tiempo de servicios (En la actualidad, algunas personas continúan amparadas por el régimen de retroactividad en cesantías). De esta manera, el pago efectuado siempre era actualizado, pero no en proporción a lo realmente devengado por el servidor por cada año de servicios, lo que causó un desequilibrio en el sistema, sin perjuicio de que el mismo fuera, en principio, más favorable para el trabajador; y se dice en principio porque se parte del supuesto que el trabajador día a día podría mejorar su situación laboral y, por ende, su salario, lo cual no siempre ocurre. (...)

(...) con la expedición del decreto 3118 de 1968 empieza en el sector público - particularmente en la rama ejecutiva nacional - el desmonte de la llamada retroactividad de las cesantías, para dar paso a un sistema de liquidación anual, “...el cual beneficia al empleador en la medida en que rebaja el monto de la carga prestacional, pero a cambio, el trabajador por su parte puede verse favorecido con aumentos salariales mayores.” (Sentencia del 10 de junio de 1999, expediente 13874, Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado). El nuevo régimen contempló, para proteger el auxilio contra la depreciación monetaria y en cierta manera para compensar la desventaja por la supresión de la retroactividad, el pago de intereses sobre las cesantías por el Fondo a sus afiliados. Cabe resaltar que en este régimen corresponde al Fondo pagar los intereses señalados en la ley mediante la administración de las sumas que por doceavas partes depositan en él las entidades mencionadas, equivalentes a las cesantías anuales. Este sistema refleja de mejor manera la realidad laboral, en el sentido que la prestación se liquida con base en lo que real y efectivamente ha devengado el trabajador en toda su vida laboral.

No obstante, lo anterior, en el orden territorial el auxilio monetario en estudio se siguió gobernando, entre otras disposiciones, por el literal a) del artículo 17 de la Ley 6ª de 1945 y los artículos 1º del Decreto 2767/45, 1º de la Ley 65/46 y 1º, 2º, 5º y 6º del Decreto 1160/47, normatividad que para el sistema retroactivo de liquidación, reconocimiento y pago de las cesantías aún se aplica, sin que haya lugar al pago de intereses. (...) (El desmantelamiento de la retroactividad para la Rama Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, la Registraduría Nacional del Estado Civil y las Notarías se produce con la Ley 33 de 1985, cuyo artículo 7º dispuso que quienes se vincularan a partir del 1º de enero de 1985 a esas entidades, se regirían en lo relacionado

	MANUAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES, SALARIOS Y PENSIONES PROCESO: TALENTO HUMANO	Versión	3
		Fecha	25/11/2025
		Código	TH-M-01

con la liquidación y pago de sus cesantías por las normas del Decreto 3118 de 1968 y las que lo adicionen y reglamenten.)

Teniendo en cuenta lo señalado, en nuestra legislación existen actualmente dos regímenes de liquidación de cesantías: el retroactivo y el anualizado, los cuales tienen características especiales; el régimen de liquidación de cesantías por retroactividad se caracteriza por su reconocimiento con base en el último salario realmente devengado, o el promedio de lo percibido en el último año de servicios, en caso de que durante los últimos tres meses de labores el salario devengado hubiera sufrido modificaciones, o con base en todo el tiempo si la vinculación hubiera sido inferior a un año, en forma retroactiva, sin lugar a intereses, con fundamento en lo establecido en los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945, 1º del Decreto 2767 de 1945, 1º y 2º de la Ley 65 de 1946, 2º y 6º del Decreto 1160 de 1947 y 2º del Decreto 1252 de 2002, lo cual es aplicable a aquellos servidores vinculados antes del 30 de diciembre de 1996. (Revista Jurisprudencia y Doctrina, mayo de 2009, Editorial LEGIS, Página 725.)

El régimen de liquidación de cesantías por anualidad, fue creado para los trabajadores del sector privado con la Ley 50 de 1990, pero con la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996, se extendió a los públicos del nivel territorial y consiste en que el empleador el 31 de diciembre de cada año debe liquidar las cesantías por anualidad o fracción, consignando el valor correspondiente al fondo de cesantías al que se encuentre afiliado el empleado, lo cual cubre a las personas vinculadas a partir del 31 de diciembre de 1996. Este régimen posee como características principales, la afiliación obligatoria a un Fondo Administrador de cesantías, la liquidación anualizada y el pago de intereses sobre las cesantías.

Posteriormente, con la expedición de la Ley 432 de 1998, se permitió que el personal vinculado al sector territorial pudiera, al igual que los nacionales, afiliarse al Fondo Nacional de Ahorro para que este administre sus cesantías, reconozca los intereses, proteja contra la pérdida del valor adquisitivo de la moneda y, además, contribuya a la solución del problema de vivienda y educación. (Concepto 1448 de 22/08/00, Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.)

En conclusión, el régimen salarial y prestacional de la Procuraduría General de la Nación es dual, es decir contempla: 1) Régimen de retroactividad en cesantías, que aplica para servidores que ingresaron a la Entidad antes de la vigencia de la Ley 33 de 1985 2) Régimen anualizado de cesantías, para los servidores que optaron en su oportunidad por el régimen salarial y prestacional establecido en el Decreto 51 de 1993.

Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo con las normas que regulan la materia, es posible encontrar las siguientes situaciones:

	MANUAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES, SALARIOS Y PENSIONES PROCESO: TALENTO HUMANO	Versión	3
		Fecha	25/11/2025
		Código	TH-M-01

- Los empleados con régimen de liquidación retroactiva de cesantías que pueden afiliarse al Fondo Nacional de Ahorro o a Fondos Privados conservando dicho régimen, no tienen derecho al pago de intereses sobre las cesantías en tanto que dicho régimen no lo prevé.
- Los empleados con régimen de liquidación anualizado de cesantías afiliados a fondos privados de cesantía tienen derecho al pago de intereses sobre las cesantías a cargo del empleador, en los términos previstos en la Ley 50 de 1990 y por remisión de la Ley 344 de 1996.
- Los empleados con régimen de liquidación anualizado de cesantías afiliados al Fondo Nacional de Ahorro, tienen derecho al pago de intereses sobre las cesantías a cargo de dicho fondo, en los términos de lo establecido en el Decreto Ley 3118 de 1.968, Ley 432 de 1.998 y en el artículo 225 de la Ley 1955 de 2019, que dice: “(...) *El Fondo Nacional del Ahorro reconocerá y abonará en la cuenta de cesantías de cada servidor público afiliado, un interés equivalente a la variación anual de la Unidad de Valor Real – UVR, certificada por el Banco de la República, sobre las cesantías liquidadas por la entidad nominadora, correspondientes al año inmediatamente anterior o proporcional por la fracción de año que se liquide definitivamente. No obstante, el cálculo del interés tendrá en cuenta las fechas en las que fue consignada cada fracción. (...)*”

NORMATIVIDAD APLICABLE

Norma Legal	Descripción - Epígrafe del documento	Observación
Ley 65 de 1946 (Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8)	“Por la cual se modifican las disposiciones sobre cesantía y jubilación y se dictan otras”.	Los artículos 2 y 3 fueron aclarados en el Decreto 311 de 1951
Decreto 1726 de 1973 (Del artículo 1 hasta el 11)	"Por el cual se reglamentan algunos artículos del Decreto número 546 de 27 de marzo de 1971".	
Ley 33 de 1985 (Artículo 7)	"Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales para el Sector Público".	
Ley 50 de 1990 (Del artículo 98 hasta el 109)	“Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones”.	Se presentaron una serie de novedades en los artículos 98 y 99, Reglamentados

	MANUAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES, SALARIOS Y PENSIONES PROCESO: TALENTO HUMANO	Versión	3
		Fecha	25/11/2025
		Código	TH-M-01

Norma Legal	Descripción - Epígrafe del documento	Observación
		por el <u>Decreto 1176 de 1991</u> , así como también el artículo 102 fue adicionado parcialmente por la <u>Ley 1809 de 2016</u> , art. 1
<u>Ley 244 de 1995</u>	“Por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones”.	Adicionada y modificada por la <u>Ley 1071 de 2006</u> , dando por concluido que se tendrán en cuenta los artículos 3, 4 y 6 de la misma.
<u>Ley 344 de 1996 (Artículos 13, 14 y 15)</u>	“Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones”.	Se presentaron una serie de novedades en los artículos 13, Reglamentado Parcialmente por el <u>Decreto Nacional 1267 de 2001</u> , artículo 14, declarado Exequible excepto las expresiones "reconocerse, liquidarse y" subrayados por las sentencias, <u>Sentencia C- 428 de 1997</u> , <u>Sentencia T- 206 de 1997</u> , <u>Sentencia C-584 de 1997</u> , artículo 15, declarado Inexequible por la <u>Sentencia C-428 de 1997</u> , artículo 16 modificado por el art. 32, <u>Ley 1607 de 2012</u>
<u>Decreto 1582 de 1998 (Del</u>	“Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y	Ver Oficio de fecha 25.11.98. Secretaría

	MANUAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES, SALARIOS Y PENSIONES PROCESO: TALENTO HUMANO	Versión	3
		Fecha	25/11/2025
		Código	TH-M-01

Norma Legal	Descripción - Epígrafe del documento	Observación
artículo 1 hasta el 6)	5o. de la Ley 432 de 1998, en relación con los servidores públicos del nivel territorial y se adoptan otras disposiciones en esta materia”.	Distrital de Salud. Fondo Nacional del Ahorro. CJA09751998.
Decreto 1453 de 1998	“Por el cual se reglamenta la Ley 432 de 1998, que reorganizó el Fondo Nacional de Ahorro, se transformó su naturaleza jurídica y se dictan otras disposiciones”.	
Ley 1071 de 2006 (Artículo 3, 4, 5 y 6)	“Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación”.	
Ley 1064 de 2006 (Artículo 4)	“Por la cual se dictan normas para el apoyo y fortalecimiento de la educación para el trabajo y el desarrollo humano establecida como educación no formal en la Ley General de Educación”.	
Ley 1955 de 2019 (Artículos 224 y 225)	“Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022. "Pacto por Colombia, pacto por la equidad"	

PARÁMETROS

- El auxilio de cesantías es una prestación social consistente en un auxilio monetario a cargo del empleador, por cada año de prestación de servicio continuo o discontinuo y proporcionalmente por fracciones de año. Como su nombre lo indica, pretende ser un ahorro obligatorio para cuando los trabajadores queden cesantes, es decir, cuando su contrato laboral termine.
- Pertenecen al régimen de retroactividad en cesantías, los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación vinculados al servicio del Estado antes de entrar en vigencia la Ley 33 de 1985. (Ley 6 de 1945, artículo 17 y Ley 65 de 1946, artículo 1º)
- Pertenecen al régimen anualizado de cesantías, los que ingresaron a la Entidad a partir del 31 de diciembre de 1996. (Ley 50 de 1990, artículos Nos. 99, 102, 104 y demás normas concordantes (afiliados a Fondos Privados) y artículo 5º de la Ley 432 de 1998 (afiliados al Fondo Nacional de Ahorro)

	MANUAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES, SALARIOS Y PENSIONES PROCESO: TALENTO HUMANO	Versión	3
		Fecha	25/11/2025
		Código	TH-M-01

- Los empleados vinculados a la Procuraduría General de la Nación pueden encontrarse ante diferentes situaciones administrativas, que conllevan a deducir de la liquidación de cesantías, el tiempo no laborado en cada vigencia. Ellas son:
 - a) Licencia por enfermedad superior a 180 días
 - b) Licencia ordinaria
 - c) Comisión
 - d) Sanción
- En todos los casos, el auxilio de cesantías se liquidará tomando como base el último sueldo devengado, siempre que no haya tenido Observación en los tres (3) últimos meses; en caso contrario, la liquidación se hará por el promedio de lo devengado en los últimos doce (12) meses, o por todo el tiempo del servicio, si ese fuere inferior a doce (12) meses. (Ley 65 de 1946, artículo 1º)
- Cuando el servidor haya recibido primas o bonificaciones que no tengan el carácter de mensuales, el promedio de la remuneración se obtendrá dividiendo el monto de dichas primas percibidas en el último año de servicio, por doce (12), y sumando tal promedio a la última remuneración fija mensual, para obtener la base de liquidación.
- En la misma forma se procederá cuando se trate de computar el valor de las horas extras laboradas (aplica para algunos conductores). En tales casos se dividirá por doce (12) lo percibido en una vigencia, y el resultado se sumará al último sueldo fijo, para formar así el promedio que servirá de base a la liquidación.
- El régimen de liquidación de cesantías retroactivas se caracteriza por que no contempla el pago de intereses sobre las cesantías, además, su reconocimiento se realiza con base en el último salario y demás factores efectivamente percibidos, correspondiente a 360 días laborados, computado por un coeficiente asociado con el total del tiempo al servicio del estado y descontando los valores que, por concepto de anticipos de cesantías, hayan sido pagados.
- El régimen de liquidación de cesantías anualizadas fue creado para los trabajadores del sector privado con la Ley 50 de 1990, pero con la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996, se extendió a los públicos del orden territorial.
- Una vez causado el derecho (01 enero – 31 de diciembre de cada vigencia), el empleador debe liquidar las cesantías por anualidad o fracción y consignarlas en el fondo de cesantías a nombre del trabajador, antes del 15 de febrero del año siguiente.

	MANUAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES, SALARIOS Y PENSIONES PROCESO: TALENTO HUMANO	Versión	3
		Fecha	25/11/2025
		Código	TH-M-01

- Para servidores afiliados a Fondos Privados de cesantías, amparados por el régimen anualizado, la ley 52 de 1975 concordante con la Ley 50 de 1990, establece la fecha en la cual los empleadores deberán consignar los intereses sobre las cesantías de sus trabajadores, fijándose como límite, el 31 de enero del año siguiente al de su causación.
- Para servidores pertenecientes al régimen anualizado, afiliados al Fondo Nacional del Ahorro, tienen derecho al pago de intereses sobre las cesantías a cargo de dicho fondo, en los términos de lo establecido en el Decreto Ley 3118 de 1.968, Ley 432 de 1.998 y en el artículo 225 de la Ley 1955 de 2019, que dice: “(...) *El Fondo Nacional del Ahorro reconocerá y abonará en la cuenta de cesantías de cada servidor público afiliado, un interés equivalente a la variación anual de la Unidad de Valor Real – UVR, certificada por el Banco de la República, sobre las cesantías liquidadas por la entidad nominadora, correspondientes al año inmediatamente anterior o proporcional por la fracción de año que se liquide definitivamente. No obstante, el cálculo del interés tendrá en cuenta las fechas en las que fue consignada cada fracción. (...)*”

FACTORES PARA LIQUIDAR EL AUXILIO DE CESANTÍAS

Para la liquidación del auxilio de cesantías se tendrán en cuenta los siguientes factores salariales, señalados en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, siempre que el empleado los esté percibiendo al momento de la liquidación; así:

- La asignación básica mensual.
- Los gastos de representación y la prima técnica.
- Los dominicales y feriados.
- Las horas extras.
- Los auxilios de alimentación y transporte.
- La prima de Navidad.
- La bonificación por servicios prestados.
- La prima de servicios.
- Los viáticos que reciban los funcionarios y trabajadores en comisión cuando se hayan percibido por un término no inferior a ciento ochenta días en el último año de servicio.
- Los incrementos salariales por antigüedad adquiridos por disposiciones legales anteriores al Decreto-ley 710 de 1978.
- La prima de vacaciones.
- El valor del trabajo suplementario y del realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio.

	MANUAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES, SALARIOS Y PENSIONES PROCESO: TALENTO HUMANO	Versión	3
		Fecha	25/11/2025
		Código	TH-M-01

- Las primas y bonificaciones que hubieran sido debidamente otorgadas con anterioridad a la declaratoria de inexequibilidad del artículo 38 del Decreto 3130 de 1968.

Así mismo, la prima mensual constituida como factor salarial, según Decreto 1544 del 25 de noviembre de 2020.

Periodo de causación cesantías

Tiempo	Días
Ene 01 – Dic. 30	360

Coeficiente liquidación cesantías:

Número de días Laborados/360

Cálculo intereses cesantías anualizadas

(Aplica para servidores afiliados a Fondos Privados)

Fórmula:

$V/r \text{ cesantías} * 0.12 / 360 * \text{días laborados}$

FACTORES PARA LIQUIDAR AUXILIO DE CESANTÍAS

- ABM: Asignación básica mensual.
- PA: Prima antigüedad.
- SA: Subsidio de alimentación.
- AT: Auxilio de transporte.
- PM: Prima mensual.
- HE: Horas extras.
- GR: Gastos de representación.
- BSP: Bonificación por servicios prestados.
- PS: Prima de servicios.
- PV: Prima de vacaciones.
- IPV: Indemnización Prima de Vacaciones.
- PN: Prima de Navidad.
- PIC: Porcentaje Interés de Cesantías.
- Interés de Cesantías.
- CFLC: Coeficiente Factor Liquidación de Cesantías = $NDL/360$.
- *: Multiplicado por
- -: Dividido en.

Auxilio de cesantías / Régimen Anualizado y Fondos privados

	MANUAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES, SALARIOS Y PENSIONES PROCESO: TALENTO HUMANO	Versión	3
		Fecha	25/11/2025
		Código	TH-M-01

FORMULA

$$CE = \left(ABM + SA + AT + \left(\frac{HE}{NDL} \right) + GR + PM + \left(\frac{BSP}{12} \right) + \left(\frac{PS}{12} \right) + \left(\frac{PV}{12} \right) + \left(\frac{PN}{12} \right) \right) * COEF$$

$$ICE = \frac{CE * 12\%}{360} * NDL$$

5.4 SEGURIDAD SOCIAL

La Procuraduría General de la Nación realiza los aportes de los servidores al Sistema General de Seguridad Social cumpliendo con la normatividad vigente.

NORMATIVIDAD APLICABLE

Norma Legal	Descripción - Epígrafe del documento	Observación
Decreto 691 de 1994 (Artículos 1, 2, 3 y 6)	“Por el cual se incorporan los servidores públicos al sistema general de pensiones y se dictan otras disposiciones.”	
Decreto 1158 de 1994 (Artículos 1 y 2)	“Por el cual se modifica el artículo 6º del Decreto 691 de 1994.”	
Ley 797 de 2003 (Artículos 4, 7, 10, 12, y 14)	“Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales.”	
Decreto 510 de 2003 (Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9)	“Por medio del cual se reglamentan parcialmente los artículos 3º, 5º, 7º, 8º, 9º, 10 y 14 de la Ley 797 de 2003.”	
Decreto 780 de 2016	“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social.”	
Concepto 005001 de 2021 Departamento Administrativo de la Función Pública	“REF: REMUNERACION. Factores liquidación para la liquidación de aportes al sistema general de seguridad en salud y parafiscales. RAD. 20209000565282 del 25 de noviembre de 2020.”	

	MANUAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES, SALARIOS Y PENSIONES PROCESO: TALENTO HUMANO	Versión	3
		Fecha	25/11/2025
		Código	TH-M-01

RIESGOS LABORALES

Los aportes al Sistema General de Riesgos Laborales se realizan de acuerdo con la clasificación de los riesgos realizada por la ARL POSITIVA, según el cargo y la dependencia de cada funcionario.

PARÁMETROS

CÓDIGO	DEPENDENCIAS	CLASE DE RIESGO	TARIFA
1751201	Actividad Principal - Personal con funciones administrativas: Todos los cargos que no estén incluidos en las otras clases de riesgo.	I	0,522%
3742102	Procuradores Delegados y Judiciales, Asesores y Profesionales Universitarios de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios.	III	2,436%
4603101	Conductores	IV	4,350%
5752301	Procuradores Delegados y Judiciales I y II en Penal, Atención a Víctimas, Derechos Humanos y Restitución de Tierras. Directores, Asesores, Profesionales Universitarios, Técnicos en Criminalística y Técnicos Investigadores de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, Atención a Víctimas, Derechos Humanos y Restitución de Tierras.	V	6,960%
5454902	Auxiliares de mantenimiento del Grupo de Inmuebles	V	6,960%
5749203	Jefe de División, Técnicos en criminalística y Agentes de Seguridad de la División de Seguridad.	V	6,960%

FACTORES PARA LIQUIDAR RIESGOS LABORALES

- ABM: Asignación Básica Mensual.
- PA: Prima de antigüedad.
- HE: Horas extra.
- GR: Gastos de Representación.
- BSP: Bonificación por Servicios Prestados.
- BXC: Bonificación por Compensación.
- BAJ: Bonificación por Actividad Judicial.

	MANUAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES, SALARIOS Y PENSIONES PROCESO: TALENTO HUMANO	Versión	3
		Fecha	25/11/2025
		Código	TH-M-01

- PE: Prima Especial 30%.
- PS: Prima de Servicios.
- PT: Prima Técnica.
- PA: Prima de Antigüedad.
- *: Multiplicar por.

FORMULA

La siguiente formula abriga todos los factores salariales a los que pueden estar sujetos los diferentes cargos de la entidad. Sin embargo, recordar que no todos son aplicables a cada uno.

$$ARL = (ABM + PM + PA + HE + GR + BSP + BXC + BAJ + PE + PS + PT + PA) * TARL$$

SALUD

Los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud se realizan a la EPS seleccionada por cada servidor, sobre el 12,5% del Ingreso Base de Cotización, de los cuales el 8,5% lo asume el empleador y el 4% se le descuentan mensualmente a cada servidor.

PARÁMETROS

- Cuando los servidores solicitan el traslado de EPS, el primer aporte a la EPS que se trasladaron se efectúa en el mes subsiguiente a la fecha de radicación del traslado.
- Durante los períodos de incapacidad por riesgo común o de licencia de maternidad, habrá lugar al pago de los aportes a los Sistemas de Salud y de Pensiones. Para efectos de liquidar los aportes correspondientes al período por el cual se reconozca al afiliado una incapacidad por riesgo común o una licencia de maternidad, se tomará como Ingreso Base de Cotización el valor de la incapacidad o licencia de maternidad según sea el caso.
- Cuando la persona afiliada como cotizante a un régimen exceptuado o especial o su cónyuge, compañero o compañera permanente tenga una relación laboral o ingresos adicionales sobre los cuales esté obligado a cotizar al Sistema General de Seguridad Social en Salud deberá efectuar la respectiva cotización al Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA) o quien haga sus veces. Los servicios de salud serán prestados, exclusivamente a través del régimen exceptuado o especial y podrá recibir las prestaciones económicas que reconoce el Sistema General de Seguridad Social en Salud en proporción al ingreso base de cotización por el que

	MANUAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES, SALARIOS Y PENSIONES PROCESO: TALENTO HUMANO	Versión	3
		Fecha	25/11/2025
		Código	TH-M-01

efectuó los aportes al Sistema. Para tal efecto, el aportante tramitará su pago ante el FOSYGA o quien haga sus veces.

Para el traslado entre Entidades Promotoras de Salud, el afiliado deberá cumplir las siguientes condiciones:

- El registro de la solicitud de traslado por parte del afiliado cotizante o cabeza de familia podrá efectuarse en cualquier día del mes.
- Encontrarse inscrito en la misma EPS por un período mínimo de trescientos sesenta (360) días continuos o discontinuos contados a partir del momento de la inscripción. En el régimen contributivo el término previsto se contará a partir de la fecha de inscripción del afiliado cotizante y en el régimen subsidiado se contará a partir del momento de la inscripción del cabeza de familia. Si se trata de un beneficiario que adquiere las condiciones para ser cotizante, este término se contará a partir de la fecha de su inscripción como beneficiario.
- No estar el afiliado cotizante o cualquier miembro de su núcleo familiar internado en una institución prestadora de servicios de salud.
- Estar el cotizante independiente a paz y salvo en el pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
- Inscribir en la solicitud de traslado a todo el núcleo familiar.

El traslado entre EPS producirá efectos a partir del primer día calendario del mes siguiente a la fecha del registro de la solicitud de traslado en el Sistema de Afiliación Transaccional, cuando este se realice dentro de los cinco (5) primeros días del mes, momento a partir del cual la EPS a la cual se traslada el afiliado cotizante o el cabeza de familia y su núcleo familiar deberá garantizar la prestación de los servicios de salud del plan de beneficios. Cuando el registro de la solicitud de traslado se realice con posterioridad a los cinco (5) primeros días del mes, el mismo se hará efectivo a partir del primer día calendario del mes subsiguiente a la fecha del citado registro.

En el Sistema de Seguridad Social en Salud, el primer pago de cotizaciones que se deba efectuar a partir del traslado efectivo de un afiliado se deberá realizar a la nueva Entidad Promotora de Salud.

FACTORES PARA LIQUIDAR EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

- ABM: Asignación Básica Mensual.
- PA: Prima de antigüedad.
- HE: Horas extra.
- GR: Gastos de Representación.
- BSP: Bonificación por Servicios Prestados.
- BXC: Bonificación por Compensación.

	MANUAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES, SALARIOS Y PENSIONES PROCESO: TALENTO HUMANO	Versión	3
		Fecha	25/11/2025
		Código	TH-M-01

- BAJ: Bonificación por Actividad Judicial.
- BJ: Bonificación Judicial.
- PE: Prima Especial 30%.
- PS: Prima de Servicios.
- PT: Prima Técnica.
- *: Multiplicar por.

FORMULA

La siguiente formula abriga todos los factores salariales a los que pueden estar sujetos los diferentes cargos de la entidad. Sin embargo, recordar que no todos son aplicables a cada uno.

$$SA = (ABM + PM + PA + GR + BSP + BXC + BAJ + BJ + PE + PS + HE) * TARL$$

PENSIÓN

Durante la vigencia de la relación laboral deberán efectuarse cotizaciones obligatorias a los regímenes del sistema general de pensiones por parte de los afiliados y empleadores.

En el caso del régimen solidario de prima media con prestación definida, la obligación de cotizar cesa cuando el afiliado cumpla los requisitos para obtener su pensión de vejez o cuando el afiliado se pensione por invalidez. No obstante haber cumplido los requisitos para la pensión de vejez, el afiliado podrá continuar cotizando, a su cargo, hasta por cinco años adicionales para aumentar el monto de su pensión.

En el caso del régimen de ahorro individual con solidaridad, la obligación de cotizar cesa cuando se cause la pensión de invalidez o de sobrevivientes o cuando el afiliado opte por pensionarse anticipadamente. No obstante haber cumplido los requisitos para la pensión de vejez, el afiliado podrá continuar cotizando, en cuyo caso el empleador estará obligado a efectuar las cotizaciones a su cargo, mientras dura la relación laboral, legal o reglamentaria, y hasta la fecha en la cual el trabajador cumpla sesenta (60) años si es mujer y sesenta dos (62) años de edad si es hombre.

PARÁMETROS

- Los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones se realizan al fondo de pensiones seleccionado por cada servidor, sobre el 16% del Ingreso Base de Cotización, de los cuales el 12% lo asume el empleador y el 4% se le descuenta mensualmente a cada servidor.

	MANUAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES, SALARIOS Y PENSIONES PROCESO: TALENTO HUMANO	Versión	3
		Fecha	25/11/2025
		Código	TH-M-01

- El salario mensual base para calcular las cotizaciones al Sistema General de Pensiones de los servidores públicos incorporados al mismo, estará constituido por los siguientes factores:
 - a) La asignación básica mensual;
 - b) Los gastos de representación;
 - c) La prima técnica, cuando sea factor de salario;
 - d) Las primas de antigüedad, ascensional de capacitación cuando sean factor de salario;
 - e) La remuneración por trabajo dominical o festivo;
 - f) La remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna;
 - g) La bonificación por servicios prestados;

La base de cotización del Sistema General de Pensiones será como mínimo en todos los casos de un salario mínimo legal mensual vigente, y máximo de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, límite este que le es aplicable al Sistema de Seguridad Social en Salud.

La base de cotización para el sistema general de pensiones deberá ser la misma que la base de la cotización del sistema general de seguridad social en salud.

Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, estos sólo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (5) años, contados a partir de la selección inicial. Después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez.

El traslado de entidad administradora producirá efectos sólo a partir del primer día calendario del segundo mes siguiente a la fecha de presentación de la solicitud del traslado efectuada por el afiliado ante la nueva entidad administradora.

En el caso de los trabajadores dependientes, la primera autoliquidación y consignación de aportes a la nueva administradora debe realizarse en el mes siguiente al cual se hace efectivo el traslado, dentro de los plazos legalmente previstos para ello.

FACTORES PARA LIQUIDAR PENSIÓN

- ABM: Asignación Básica Mensual.
- PA: Prima de antigüedad.
- HE: Horas extra.

	MANUAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES, SALARIOS Y PENSIONES PROCESO: TALENTO HUMANO	Versión	3
		Fecha	25/11/2025
		Código	TH-M-01

- GR: Gastos de Representación.
- BSP: Bonificación por Servicios Prestados.
- BXC: Bonificación por Compensación.
- BAJ: Bonificación por Actividad Judicial.
- BJ: Bonificación Judicial.
- PE: Prima Especial 30%.
- PS: Prima de Servicios.
- PT: Prima Técnica.
- *: Multiplicar por.

FORMULA

La siguiente formula abriga todos los factores salariales a los que pueden estar sujetos los diferentes cargos de la entidad. Sin embargo, recordar que no todos son aplicables a cada uno.

$$PE = (ABM + PM + PA + GR + BSP + BXC + BAJ + BJ + PE + PS + HE) * TARL$$

SUBSIDIO FAMILIAR Y PARAFISCALES

Los aportes al Sistema General de Subsidio Familiar y Parafiscales se realizan sobre la totalidad de los pagos hechos por concepto de los diferentes elementos que integran el salario, en los términos de la Ley laboral, incluidos descansos remunerados de Ley y convencionales o contractuales. Se aporta el 9% de la totalidad de la nómina devengada.

PARÁMETROS

Empleadores del sector público:

- 0.5% para el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA
- 0.5% para la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP
- 1% para Institutos Técnicos
- 3% para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF
- 4% con destino al subsidio familiar de los diferentes elementos que integran el salario, en los términos de la Ley laboral, incluidos descansos remunerados de Ley y convencionales o contractuales. Se aporta el 9%

	MANUAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES, SALARIOS Y PENSIONES PROCESO: TALENTO HUMANO	Versión	3
		Fecha	25/11/2025
		Código	TH-M-01

5.5 NOVEDADES DESCUENTOS

La Procuraduría General de la Nación se encarga de llevar a cabo las deducciones de nómina, siendo éstos los descuentos o valores que se le restan o deducen a los funcionarios de su total devengado, es decir, del monto total del salario que recibe en un mes o quincena.

NORMATIVIDAD APLICABLE

Norma	Descripción - Epígrafe del documento	Observación
Decreto Ley 1045 de 1978	"Por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación de las normas sobre prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales del sector nacional."	
Ley 995 de 2005	"Por medio de la cual se reconoce la compensación en dinero de las vacaciones a los trabajadores del sector privado y a los empleados y trabajadores de la administración pública en sus diferentes órdenes y niveles."	
Decreto 404 de 2006	"Por el cual se dictan disposiciones en materia prestacional."	
Ley 1527 de 2012	"Por la cual se modifican los artículos 236, 239, 57, 58 del Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones."	Declarada EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-751 de 2013

DEDUCCIONES DE LEY

Las Deducciones de Ley correspondientes a los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, requeridas por ley, se conocen como, afiliación al seguro social, Pensión y Cesantías, Declaración Tributaria, Retención en la fuente y órdenes judiciales de embargo o de retención preventiva.

PARÁMETROS

- Registrar los datos de afiliación de los servidores públicos a los Fondos de Salud, Pensiones y Cesantías.

	MANUAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES, SALARIOS Y PENSIONES PROCESO: TALENTO HUMANO	Versión	3
		Fecha	25/11/2025
		Código	TH-M-01

- Verificar que sea deducido por nómina el 4% del ingreso base de cotización para cada uno de los Fondos administradores de la seguridad social y el porcentaje correspondiente para los fondos de solidaridad y subsistencia.
- Recibir y tramitar la declaración para determinación de categoría tributaria de los servidores públicos y de los documentos que presenten para alivio tributario.
- Efectuar semestralmente el cálculo del porcentaje de retención en la fuente a aplicar durante la siguiente vigencia.
- Controlar que las deducciones por concepto de retención en la fuente se efectúen conforme a la normatividad vigente.
- Vigilar que cuando se presenten novedades de licencia ordinaria se efectúen por parte de la Entidad los aportes de seguridad social respectivos.
- Recibir y registrar las órdenes judiciales de embargo o de retención preventiva de salarios otorgándoles la debida prioridad de acuerdo con lo estipulado por la Ley en esta materia.

TRÁMITE APROBACIÓN DE LIBRANZAS O DESCUENTOS DIRECTOS

Conforme al artículo 1° de la Ley 1527 de 2012, modificado por el artículo 1° de la Ley 1902 de 2018, “El objeto de la libranza es posibilitar la adquisición de productos y servicios financieros o bienes y servicios de cualquier naturaleza, acreditados con el salario, los pagos u honorarios o la pensión, siempre que medie autorización expresa de descuento dada al empleador o entidad pagadora, quien, en virtud de la suscripción de la libranza o descuento directo otorgada por el asalariado, contratista o pensionado, estará obligada a girar los recursos directamente a la entidad pagadora”.

En cumplimiento de lo anterior, el Grupo de Gestión de Nómina, Afiliaciones y Pensiones se encarga de aprobar las solicitudes de libranza radicadas por las entidades operadoras con código identificador de descuento por nómina, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1527 de 2012, la Ley 1902 de 2018 y demás normas concordantes.

NORMATIVIDAD APLICABLE

Norma	Descripción - Epígrafe del documento	Observación
Ley 1527 de 2012	“Por medio de la cual se establece un marco general para la libranza o descuento directo y se dictan otras disposiciones.”	

	MANUAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES, SALARIOS Y PENSIONES PROCESO: TALENTO HUMANO	Versión	3
		Fecha	25/11/2025
		Código	TH-M-01

Norma	Descripción - Epígrafe del documento	Observación
(Artículo 1, 3 y 6)		
Ley 1902 de 2018 (Artículo 1)	“Por medio de la cual se establece un marco general para la libranza o descuento directo y se dictan otras disposiciones.”	

PARÁMETROS

Para efectos de la aprobación de libranzas o descuentos directos, inicialmente se debe suscribir con las entidades operadoras que lo soliciten, la aceptación de las condiciones técnicas y operativas de que trata el artículo 6° de la Ley 1527 de 2012, para asignarles el código identificador de descuento por nómina. La vigencia del código es de un año por lo que la renovación se realiza anualmente.

De la misma forma, para acceder a cualquier tipo de producto, bien o servicio a través de la modalidad de libranza o descuento directo, las entidades operadoras deben cumplir con las condiciones dispuestas en el artículo 3° de la Ley 1527 de 2012:

1. Que exista autorización expresa e irrevocable por parte del beneficiario del crédito a la entidad pagadora de efectuar la libranza o descuento respectivo de conformidad con lo establecido en la presente ley.
2. Que en ningún caso la tasa de interés correspondiente a los productos y servicios objeto de libranza, supere la tasa máxima permitida legalmente.
3. Que la tasa de interés pactada inicialmente sólo sea modificada en los eventos de novación, refinanciación o cambios en la situación laboral del deudor beneficiario, con su expresa autorización.
4. Que para adquirir o alquilar vivienda, el deudor beneficiario podrá tomar un seguro de desempleo, contra el cual eventualmente podrá repetir la entidad operadora en los casos de incumplimiento.
5. Que la libranza o descuento directo se efectúe, siempre y cuando el asalariado o pensionado no reciba menos del cincuenta por ciento (50%) del neto de su salario o pensión, después de los descuentos de ley. Las deducciones o retenciones que realice el empleador o entidad pagadora, que tengan por objeto operaciones de libranza o descuento directo, quedarán exceptuadas de la restricción contemplada en el numeral segundo del artículo 149 del Código Sustantivo del Trabajo.

	MANUAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES, SALARIOS Y PENSIONES PROCESO: TALENTO HUMANO	Versión	3
		Fecha	25/11/2025
		Código	TH-M-01

La verificación de capacidad de endeudamiento que refiere el numeral 5 del artículo 3° de la Ley 1527 de 2012, la realiza el servidor asignado del Grupo de Gestión de Nómina, Afiliaciones y Pensiones, conforme a los parámetros que se indican en el procedimiento interno para aprobación o negación de libranzas o descuentos directos, publicado en la página web de la Entidad y con la información que está registrada en el Sistema de Información Administrativo y Financiero – SIAF, el día en que se realiza la verificación.

Toda libranza y su aprobación se tramita entre la entidad operadora y el Grupo de Gestión de Nómina, Afiliaciones y Pensiones, no se reciben ni entregan a ningún servidor. Una vez aprobada la libranza, la entidad operadora debe remitir la novedad al servidor encargado de registrar las novedades en el SIAF.

En los términos del artículo 4° de la Ley 1527 de 2012, servidores tienen derecho a solicitar que los recursos descontados de su salario sean destinados a una cuenta AFC o a otra de igual naturaleza, para lo cual, el servidor radica la solicitud a través del correo institucional indicando el valor a descontar, la cuenta a la que se gira el descuento y la fecha de inicio.

La PGN no tiene suscrito ningún convenio con entidades financieras para el otorgamiento de créditos a los servidores, solo se asignan códigos de descuentos y se aprueban las libranzas. En este sentido, antes de gestionar cualquier crédito con las entidades operadoras, los servidores deben conocer las condiciones pactadas en su libranza y tener claro que la PGN no es responsable solidario de pagos, ni de aprobación de condiciones crediticias, por lo que cualquier reclamación o solicitud respecto a su libranza, la debe realizar el servidor directamente a la entidad operadora.

Las entidades operadoras, la PGN y los servidores de la Entidad deberán cumplir con la normatividad aplicable al trámite de libranzas o descuentos directos, con lo dispuesto en el procedimiento interno para aprobación o negación de libranzas y los formatos establecidos dentro del trámite.

SINDICATOS

En la Procuraduría General de la Nación, se encuentran registrados los sindicatos legalmente constituidos en la entidad, quienes determinan una tarifa de afiliación, de acuerdo con la normatividad vigente, y la cual es descontada del sueldo de sus afiliados.

	MANUAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES, SALARIOS Y PENSIONES PROCESO: TALENTO HUMANO	Versión	3
		Fecha	25/11/2025
		Código	TH-M-01

6. CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	VERSIÓN DEL DOCUMENTO QUE MODIFICA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
03/08/2022	01	Creación del manual conforme para dar cumplimiento a los lineamientos normativos para la liquidación de prestaciones sociales.
7/03/2025	02	Actualización de portada, actualización de actividades respecto al Sistema de Gestión Documental Electrónico de la Entidad, actualización y descripción de algunos subtítulos y su contenido.
25/11/2025	03	Actualización de normatividad dentro del documento.